



PUTUSAN
Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ROSIO GINTUNG WICAKSONO**, lahir di Jakarta 11 September 1998, tinggal di Jl. Lagoa TRS GG IV B II/4 RT.009/RW.004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**.
- 2. BAGINDA REZA LUBIS**, lahir di Jakarta 15 Oktober 1998, tinggal di Jl. Lagoa TRS GG V B II/10, RT.009/RW.004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**.
- 3. ARDIYANSAH**, lahir di Jakarta 06 Maret 1983, tinggal di Jl. Swasembada Barat XXII No. 28 RT.006/RW.012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**.
- 4. FAUZYAH MUZDALIFAH**, lahir di Jakarta 10 Desember 2000, tinggal di Jl. Lagoa TRS GG III No. 8, RT.007/RW.002, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**.
- 5. SINDI NOVITIANI GITARI**, lahir di Cirebon 16 November 1998 tinggal di Jl. Belimbing No. 1, RT.012/RW.013, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**.
- 6. DEWI SARTIKA**, lahir di Bekasi 04 Juli 1983, tinggal di Jl. Menteng No. 19 A, RT.002/RW.017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**.
- 7. KOMARUDIN**, lahir di Jakarta 31 Desember 1987, tinggal di Jl. Mangga Blok Y GG III/67, RT.016/RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**.
- 8. M. ADITYA PRATAMA**, lahir di Jakarta 31 Juli 1999, tinggal di Jl. Mangga Blok Y Gg III/67, RT.016/RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**.

Halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **IIN MAYLINDA**, lahir di Bekasi 01 Januari 1990, tinggal di Jl. Swasembada Barat XXII No. 26, RT.006/RW.012, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**.

10. **AHMAD ROJUL**, lahir di Jakarta 30 Maret 1995, tinggal di Jl. Lagoa TRS Gg B II/10, No. 1, RT.007/RW.004, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**.

Penggugat I - X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Francois Harberth Hallatu, S.H., M.M. dkk, Para Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor di Law Firm FRANCOIS HALLATU & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Peta Selatan Komplek Ruko Kalideres Indah I Blok D No. 3 B, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/LF-FH&A/SKK/VII/2025, tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Lawan:

PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES, berkedudukan di di AXA Tower Lantai GF Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, No. 162, RT.002/RW.006, Kuningan Karet Setiabudi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Uke Giri Utama selaku Direktur dan Rudy Kamdani selaku Direktur Kepatuhan pada PT. AXA Mandiri Financial services, selanjutnya memberikan kuasa kepada Otniel B. Purimahua, Hendry Hamonangan Siahaan dan Nathania Abigail Hanson masing-masing merupakan karyawan dan bertindak selaku penerima kuasa dari PT. AXA Mandiri Financial Services, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di AXA Tower, Kuningan City, Lt. 9 Jl. Prof. Dr Satrio Kav. 18 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 031/AMFS-Doc/SK/VII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 018/AMFS-Doc/ST/VII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 2 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2025 dalam Register Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I / ROSIO GINTUNG WICAKSONO pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 409 4412, sebagaimana data polis asuransi mandiri solusi kesehatan Nomor Polis 816 409 4412 berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019;

Pembayaran premi debet tahunan tiap tanggal 28 Oktober dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 391 7224 atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO sebesar Rp 2.813.030,- (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah) **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Penggugat I sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 59.800.000,-** (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Penggugat I, sakit dirawat di RS EKA HOSPITAL selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 April 2021 sampai tanggal 20 April 2021 mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $3 \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp } 3.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 4.600.000,-** (empat juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen Resume medis atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Eka Hospital;

1.2. Penggugat I, sakit dirawat di RS ANTAM MEDIKA selama 6 (enam) hari sejak tanggal 02 September 2021 sampai tanggal 07 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp**

Halaman 3 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 3 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian biaya pasien rawat inap atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Antam Medika;

1.3. Penggugat I, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai tanggal 23 Oktober 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen bukti pembayaran atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Puri Cinere;

1.4. Penggugat I, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 18 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000,-$ sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Columbia Asia;

1.5. Penggugat I, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai tanggal 14 Maret 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen bukti pembayaran atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Puri Cinere;

1.6. Penggugat I, sakit dirawat di RS ABDUL RADJAK selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 April 2022 sampai tanggal 27 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 9.400.000,-** (sembilan juta

Halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 4 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Abdul Radjak;

1.7. Penggugat I, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai tanggal 13 Juni 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 3 x Rp 1.200.000 = Rp 3.600.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 4.600.000,-** (empat juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** : dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO dari RS Columbia Asia;

1.8. Penggugat I, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA. SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 10/LL&A/ SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 namun Tergugat tidak membayar klaim Penggugat I;

2. PENGGUGAT II / BAGINDA REZA LUBIS pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 413 5892, sebagaimana data polis asuransi mandiri solusi kesehatan Nomor Polis 816 413 5892 berlaku sejak tanggal 28 November 2019;

Pembayaran premi tahunan tiap tanggal 20 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 393 1340 atas nama BAGINDA REZA LUBIS sebesar Rp 2.813.030,- (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah) **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Penggugat II sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 71.800.000,-** (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 5 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



2.1. Penggugat II, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai tanggal 01 Juli 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp. } 8.400.000$ plus Rp. 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** : dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Columbia Asia;

2.2. Penggugat II, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai tanggal 23 Desember 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Columbia Asia;

2.3. Penggugat II, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai tanggal 10 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen resume medis pasien rawat inap atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Puri Cinere;

2.4. Penggugat II, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai tanggal 22 Maret 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Cibitung Medika;

Halaman 6 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 6 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



2.5. Penggugat II, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 20 April 2022 sampai tanggal 28 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** : dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Columbia Asia;

2.6. Penggugat II, sakit dirawat di RS EMC PULOMAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai tanggal 24 Mei 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian biaya perawatan atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS EMC Pulomas;

2.7. Penggugat II, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 6 (enam) hari sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 8.200.000,-** (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama BAGINDA REZA LUBIS dari RS Columbia Asia;

2.8. Penggugat II, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 11/LL&A/ SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022, namun Tergugat tidak membayar klaim Penggugat II;

3. **PENGUGAT III / ARDIANSYAH**, pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 414 3193, sebagaimana data polis asuransi mandiri

Halaman 7 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 7 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi kesehatan Nomor polis 816 414 3193 berlaku sejak tanggal 11 Desember 2019;

Pembayaran premi tahunan tiap tanggal 11 Desember dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 394 9474 atas nama ARDIANSYAH sebesar Rp 3.494.620,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Penggugat III sakit dan dirawat di Rumah Sakit mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 72.800.000,-** (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Penggugat III, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai tanggal 27 Mei 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ARDIANSYAH dari RS Columbia Asia;

3.2. Penggugat III, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 02 Agustus 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ARDIANSYAH dari RS Columbia Asia;

3.3. Penggugat III, sakit dirawat di RS OMNI HOSPITAL selama 6 (enam) hari sejak tanggal 08 September 2021 sampai tanggal 13 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar
Halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 8 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 8.200.000,-** (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama ARDIANSYAH dari RS Omni Hospital;

3.4. Penggugat III, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai tanggal 21 Oktober 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ARDIANSYAH dari RS Columbia Asia Pulo Mas;

3.5. Penggugat III, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 18 November 2021 sampai tanggal 27 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen bukti pembayaran atas nama ARDIANSYAH dari RS Puri Cinere;

3.6. Penggugat III, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama Ardiansyah dari RS Cibitung Medika;

3.7. Penggugat III, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai tanggal 10 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian

Halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 9 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ARDIANSYAH dari RS Columbia Asia Pulo Mas;

3.8. Penggugat III, sakit dirawat di RS OMNI PULOMAS selama 1 (satu) hari sejak tanggal 15 Maret 2022 mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $1 \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 1.200.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** : dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama ARDIANSYAH dari RS Omni Pulomas;

3.9. Penggugat III, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor 05/LL&A /SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022, namun Tergugat tidak membayar klaim Penggugat III;

4. PENGUGAT IV / FAUZIYYAH MUZDALIFAH pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 413 5942, sebagaimana data polis asuransi mandiri solusi kesehatan Nomor Polis 816 413 5942 berlaku sejak tanggal 20 November 2019;

Pembayaran premi tahunan tiap tanggal 22 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 393 1563 atas nama FAUZIYYAH MUSDALIFAH sebesar Rp 2.813.030,- (dua jutaan delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah rupiah). **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Penggugat IV sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengajukan penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 103.400.000,-** (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 10 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Penggugat IV, sakit dirawat di RS ANNA MEDIKA selama 6 (enam) hari sejak tanggal 05 April 2021 sampai tanggal 11 April 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus Rp. 1.000.000 sebesar **Rp. 8.200.000,-** (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian kwitansi pasien atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Anna Medika;

4.2. Penggugat IV, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai tanggal 23 Juni 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian kwitansi pasien atas NAMA FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Columbia Asia;

4.3. Penggugat IV, sakit dirawat di RS ELISABETH BEKASI selama 6 (enam) hari sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai tanggal 11 Agustus 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 8.200.000,-** (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen perincian biaya perawatan atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Elisabeth Bekasi;

4.4. Penggugat IV, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 September 2021 sampai tanggal 29 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Cibitung Medika;

Halaman 11 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 11 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Penggugat IV, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai tanggal 22 Desember 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah)

melampirkan dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Columbia Asia Pulomas;

4.6. Penggugat IV, sakit dirawat di RS HERMINA KEMAYORAN selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai tanggal 16 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $3 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 3.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 4.600.000,-** (empat juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan**

dokumen perincian kwitansi pasien atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Hermina Kemayoran;

4.7. Penggugat IV, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 4 (empat) hari sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $4 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 4.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 5.800.000,-** (lima juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Columbia Asia;

4.8. Penggugat IV, sakit dirawat di RS MEDIKA CIBITUNG selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 01 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Medika Cibitung;

Halaman 12 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 12 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



4.9. Penggugat IV, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 19 April 2022 sampai tanggal 27 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah)

melampirkan dokumen rincian kwitansi pasien atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Columbia Asia Pulomas;

4.10. Penggugat IV, sakit dirawat di RS MAYAPADA selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 29 Mei 2022 mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp. 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian kwitansi pasien atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Mayapada;

4.11. Penggugat IV, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai tanggal 20 Juni 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen rincian kwitansi pasien atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH dari RS Columbia Asia;

4.12. Penggugat IV, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA. SH. MH telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat melalui Surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 01/LL&A/SM1/IX/2022 tanggal 15 September 2022;

5. PENGGUGAT V / SINDI NOVITIANI GITARI pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 413 7393, sebagaimana data polis

Halaman 13 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 13 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi mandiri solusi kesehatan Nomor Polis 816 413 7393 berlaku sejak tanggal 27 November 2019;

Pembayaran premi tahunan tiap tanggal 27 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 393 9038 atas nama SINDI NOVIANTINI GITARI sebesar Rp 2.813.030,- (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah), **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Penggugat V sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 96.600.000,-** (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Penggugat V, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 september 2021 sampai tanggal 23 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir pasien atas nama Sindi Novitiani Gitari dari RS Puri Cinere;

5.2. Penggugat V, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai tanggal 21 Oktober 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Columbia Asia Pulomas;

5.3. Penggugat V, sakit dirawat di RS ELISABETH BEKASI selama 6 (enam) hari sejak tanggal 17 November 2021 sampai
Halaman 14 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 14 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $6 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 7.200.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 8.200.000** (delapan juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen perincian biaya perawatan atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Elisabeth Bekasi;

5.4. Penggugat V, sakit dirawat di RS. HERMINA KEMAYORAN selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai tanggal 23 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 10.600.000** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Hermina Kemayoran;

5.5. Penggugat V, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Columbia Asia Pulomas;

5.6. Penggugat V, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai tanggal 24 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 10.600.000** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen bukti pembayaran atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Puri Cinere;

5.7. Penggugat V, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai
Halaman 15 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 15 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Columbia Asia;

5.8. Penggugat V, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 19 April 2022 sampai tanggal 26 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Cibitung Medika;

5.9. Penggugat V, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 02 April 2022 mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir pasien atas nama SINDI NOVITIANI GITARI dari RS Columbia Asia Pulomas;

5.10. Penggugat V melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA. SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 02/LL&A/SM -1/IX/2022 tanggal 15 September 2022, namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat V;

6. PENGGUGAT VI / DEWI SARTIKA pemegang polis asuransi AXA Mandiri Nomor 816 414 2047, sebagaimana data polis asuransi mandiri solusi kesehatan Nomor Polis 816 414 2047 berlaku sejak tanggal 28 November 2019;

Halaman 16 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 16 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran premi tahunan tiap tanggal 28 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 394 1471 atas nama DEWI SARTIKA sebesar Rp 3.494.620,- (tiga jutaan empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), **sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Penggugat VI sakit dan dirawat di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp. 77.600.000,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Penggugat VI, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai tanggal 01 Juni 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS Columbia Asia Pulomas;

6.2. Penggugat VI, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai tanggal 04 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS. Columbia Asia Pulomas;

6.3. Penggugat VI, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai tanggal 12 Oktober 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus

Halaman 17 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 17 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS Columbia Asia Pulomas;

6.4. Penggugat VI, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 18 November 2021 sampai tanggal 27 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 13.000.000** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama DEWI SARTIKA dari RS Puri Cinere;

6.5. Penggugat VI, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai tanggal 11 Desember 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS Columbia Asia Pulomas;

6.6. Penggugat VI, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai tanggal 22 Maret 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp. 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama DEWI SARTIKA dari RS Cibitung Medika;

6.7. Penggugat VI, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 1 (satu) hari sejak tanggal 23 April 2022 sampai tanggal 24 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $1 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 1.200.000$ plus Rp. 1.000.000 sebesar **Rp. 2.200.000,-** (dua juta

Halaman 18 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** : dokumen perkiraan biaya rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS Columbia Asia Pulomas;

6.8. Penggugat VI, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai tanggal 13 Juni 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus $\text{Rp } 1.000.000$ sebesar **Rp 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama DEWI SARTIKA dari RS Columbia Asia Pulomas;

6.9. Penggugat VI, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 04/LL&A/SM -1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat VI tersebut;

7. Penggugat VII / KOMARUDIN pemegang polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 817 575 7833, sebagaimana surat PT. AXA Mandiri Financial Services Nomor 8370 AMFS//NB/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Pribadi & Rahasia kepada Komarudin Nomor Polis 817 575 7833 berlaku sejak tanggal 26 November 2020;

Pembayaran premi tahunan tanggal 26 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 412 8763 atas nama Komarudin, sebesar **Rp 3.494.620,-** (tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), email komarudinudin1987@gmail.com sesuai polis manfaat santunan penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar **Rp 1.200.000** (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar **Rp1.000.000** (satu juta rupiah);

Penggugat VII sakit, dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti

Halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 19 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportansi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Penggugat VII, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai tanggal 20 Oktober 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien KOMARUDIN dari RS Cibitung Medika;

7.2. Penggugat VII sakit di rawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 November 2021 sampai tanggal 27 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama Pasien KOMARUDIN dari RS Columbia Asia;

7.3. Penggugat VII sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp.1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien KOMARUDIN, distempel RS Puri Cinere;

7.4. Penggugat VII, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 4 (empat) hari sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 27 Maret 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya transportasi rawat inap yakni $4 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 4.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 5.800.000,-** (lima juta delapan ratus ribu rupiah), **melampirkan**

Halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 20 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien KOMARUDIN dari RS. Cibitung Medika;

7.5. Penggugat VII, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien KOMARUDIN dari RS Columbia Asia;

7.6. Penggugat VII, sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien KOMARUDIN dari RS Puri Cinere;

7.7. Penggugat VII, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 07/LL&A/SM -1/IX/2022 tanggal 15 September 2022, namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat VII;

8. **Penggugat VIII / M. ADITYA PRATAMA** pemegang polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 816 429 2107, premi debet tiap tahun tanggal 08 Desember, dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 409 2449 atas nama M. ADITYA PRATAMA, sebesar **Rp 2.813.030,-** (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah) Email sunarnisunarni1979@gmail.com ;

Sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 21 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Penggugat VIII sakit dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp 108.600.000,-** (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

8.1. Penggugat VIII sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 September 2021 sampai tanggal 21 September 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Cibitung Medika;

8.2. Penggugat VIII sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 11 (sebelas) hari sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai tanggal 21 Oktober 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $11 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 13.200.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 14.200.000,-** (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen resume medis pasien rawat inap atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Puri Cinere;

8.3. Penggugat VIII, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 25 November 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $9 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 10.800.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Columbia Asia;

Halaman 22 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 22 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



8.4. Penggugat VIII sakit dirawat di RS HERMINA KEMAYORAN selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Hermina Kemayoran;

8.5. Penggugat VIII sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai tanggal 27 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $12 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 14.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 15.400.000,-** (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Puri Cinere;

8.6. Penggugat VIII sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai tanggal 26 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 13.000.000** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Cibitung Medika;

8.7. Penggugat VIII sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 01 April 2022 sampai tanggal 11 April 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 13.000.000** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Columbia Asia;

Halaman 23 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 23 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



8.8. Penggugat VIII sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai tanggal 19 Mei 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $7 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 8.400.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 9.400.000** (sembilan juta empat ratus ribu juta rupiah) **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS. Puri Cinere;

8.9. Penggugat VIII sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien M. ADITYA PRATAMA dari RS Columbia Asia;

8.10. Penggugat VIII melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui Surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor 08/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022, namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat VIII tersebut;

9. Penggugat IX / IIN MAYLINDA pemegang polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 817 578 5230 Tertanggung AISYAH RAMADHANI, sebagaimana surat PT. AXA Mandiri Financial Services Nomor 9804/AMFS/NB/XI/2020 tanggal 31 November 2020, Pribadi & Rahasia kepada IIN MAYLINDA, Nomor Polis 817 578 5230;

Pembayaran premi tahunan tanggal 30 November dari rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 413 1767 atas nama IIN MAYLINDA, debet tiap tahun tanggal 30 November sebesar **Rp 2.660.020,-** (dua juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh rupiah), email iiniinmaylinda@gmail.com, **Sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap**

Halaman 24 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 24 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



perhari sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)**;

Tertanggung AISYAH RAMADHANI sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp. 36.600.000,-** (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

9.1. Tertanggung AISYAH RAMADHANI sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULO MAS selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai tanggal 05 Maret 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien AISYAH RAMADHANI dari RS Cibitung Medika;

9.2. Tertanggung AISYAH RAMADHANI sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA PULOMAS selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 04 April 2022 sampai tanggal 14 April 2022 mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $10 \times \text{Rp } 1.200.000 = \text{Rp } 12.000.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien AISYAH RAMADHANI dari RS Columbia Asia;

9.3. Tertanggung AISYAH RAMADHANI sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni $8 \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 9.600.000$ plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien AISYAH RAMADHANI dari RS Cibitung Medika;

Halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 25 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



9.4. Penggugat IX, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA. SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 11/LL&A/SM -1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat IX tersebut;

10. **Penggugat X / AHMAD ROJUL** pemegang polis Asuransi AXA Mandiri Nomor 817 483 2579, sebagaimana surat konfirmasi penerimaan aplikasi tanggal 14 Oktober 2020 dari PT. AXA Mandiri Financial Services, pribadi & Rahasia kepada Ahmad Rojul Nomor Polis 817 483 2579; Pembayaran premi tahunan tanggal 14 Oktober dari rekening Mandiri Nomor 125 001 411 0696 atas nama AHMAD ROJUL sebesar **Rp 2.813.030,-** (*dua juta delapan ratus tiga ribu tiga puluh rupiah*), email : ahmadrojulrojul95@gmail.com, **Sesuai polis manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap perhari sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya pengganti transportasi rawat inap sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);**

Penggugat X sakit dirawat inap di Rumah Sakit, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap kepada Tergugat sebesar **Rp. 63.600.000,-** (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

10.1. Penggugat X, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 November 2021 sampai 16 November 2021, mengajukan klaim biaya penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 7 x Rp 1.200.000 = Rp 8.400.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 9.400.000** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Cibitung Medika;

10.2. Penggugat X sakit dirawat di RS PURI CINERE selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai 03 Januari 2021, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap *Halaman 26 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel*
Halaman 26 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 8 x Rp 1.200.000 = Rp 9.600.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen bukti pembayaran atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Puri Cinere;

10.3. Penggugat X, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap, yakni 9 x Rp 1.200.000 = Rp 10.800.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp. 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Columbia Asia;

10.4. Penggugat X, sakit dirawat di RS CIBITUNG MEDIKA selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 8 x Rp 1.200.000 = Rp 9.600.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 10.600.000,-** (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen surat jaminan akhir atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Cibitung Medika;

10.5. Penggugat X, sakit dirawat di RS PERMATA CIBUBUR selama 9 (sembilan) hari sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 9 x Rp 1.000.000 = Rp 10.800.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 11.800.000,-** (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Permata Cibubur;

10.6. Penggugat X, sakit dirawat di RS COLUMBIA ASIA selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2022, mengajukan klaim penggantian biaya harian kamar rawat inap plus biaya pengganti transportasi rawat inap yakni 8 x Rp 1.200.000 = Rp

Halaman 27 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 27 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.400.000 plus Rp 1.000.000 sebesar **Rp 9.400.000,-** (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), **melampirkan** dokumen ringkasan pasien pulang rawat inap atas nama pasien AHMAD ROJUL dari RS Columbia Asia;

10.7. Penggugat X, melalui kuasa hukum LENARKI LATUPEIRISSA. SH. MH telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & ASSOCIATES Nomor : 04/LL&A/SM -1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 namun Tergugat tetap tidak membayar klaim Penggugat III tersebut;

11. Bahwa Gugatan *a quo* mengenai Klaim penggantian biaya harian rawat inap Rumah Sakit dan penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit **Pasal 5 ketentuan Polis Manfaat Asuransi** menyatakan : *"manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap Rumah Sakit penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya harian kamar rawat inap Rumah Sakit kepada pemegang polis, apabila tertanggung menjalani rawat inap disebabkan oleh penyakit dan/atau cedera tubuh dalam jumlah santunan per hari sebagaimana tercantum dalam data polis dan untuk jangka waktu yang tidak melebihi atau maksimum 90 (sembilan puluh) hari pertahun" ;*

Pasal 5 Ketentuan Polis Manfaat Asuransi menyatakan : *"Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit kepada Pemegang Polis, apabila tertanggung menjalani rawat inap yang disebabkan oleh penyakit dan/atau cedera tubuh dalam jumlah pemegang polis Asuransi AXA santunan perawat inap sebagai mana tercantum dalam data polis";*

12. Polis merupakan kontrak perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, mengikat Para Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni :

12.1. Polis Penggugat I Asuransi AXA Mandiri No. 816 409 4412

Halaman 28 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 28 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



12.2.	Polis Penggugat II	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 413 5892
12.3.	Polis Penggugat III	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 414 3193
12.4.	Polis Penggugat IV	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 413 5942
12.5.	Polis Penggugat V	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 413 7393
12.6.	Polis Penggugat VI	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 414 2047
12.7.	Polis Penggugat VII	Asuransi AXA Mandiri	No. 817 575 7833
12.8.	Polis Penggugat VIII	Asuransi AXA Mandiri	No. 816 429 2107
12.9.	Polis Penggugat IX	Asuransi AXA Mandiri	No. 817 578 5230
12.10.	Polis Penggugat X	Asuransi AXA Mandiri	No. 817 483 2579

Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 14 tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan : *"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :*

- Memberi penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau;
- Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Halaman 29 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 29 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



13. Tergugat hingga saat ini tidak membayar klaim Para Penggugat terhadap penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap, total sebesar **Rp 744.800.000,-** (*tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) maka **Tergugat WANPRESTASI**, terhadap:

13.1. Penggugat I sebesar **Rp 59.800.000,-** (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

13.2. Penggugat II sebesar **Rp 71.800.000,-** (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

13.3. Penggugat III sebesar **Rp 72.800.000,-** (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

13.4. Penggugat IV sebesar **Rp 103.400.000,-** (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah);

13.5. Penggugat V sebesar **Rp 96.600.000,-** (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

13.6. Penggugat VI sebesar **Rp 77.600.000,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

13.7. Penggugat VII sebesar **Rp 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah);

13.8. Penggugat VIII sebesar **Rp 108.600.000,-** (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);

13.9. Penggugat IX sebesar **Rp 36.600.000,-** (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

13.10. Penggugat X sebesar **Rp 63.600.000,-** (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Prof. SUBEKTI. SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 penerbit PT. Intermasa Jakarta Tahun 2005 menyatakan ; "*suatu tindakan dapat di kualifikasikan sebagai tindakan waprestasi apabila :*

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Halaman 30 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 30 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan : *"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan"* ;

14. Tergugat wajib membayar penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap, secara tunai dan cash kepada Para Penggugat total sebesar **Rp 744.800.000,-** (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :

14.1. Penggugat I sebesar **Rp. 59.800.000,-** (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 391 7224 atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO;

14.2. Penggugat II sebesar **Rp. 71.800.000,-** (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 393 1340 atas nama BAGINDA REZA LUBIS;

14.3. Penggugat III sebesar **Rp. 72.800.000,-** (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 394 9474 atas nama ARDIANSYAH;

14.4. Penggugat IV sebesar **Rp. 103.400.000,-** (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri 125 001 393 1563 atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH;

14.5. Penggugat V sebesar **Rp. 96.600.000,-** (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 393 9038 atas nama SINDI NIVITIANI GITARI;

14.6. Penggugat VI sebesar **Rp. 77.600.000,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 394 1471 atas nama DEWI SARTIKA;

Halaman 31 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 31 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



14.7. Penggugat VII sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri 125 001 412 8763 atas nama KOMARUDIN;

14.8. Penggugat VIII sebesar **Rp. 108.600.000,-** (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.125 001 409 2449 atas nama M. ADITYA PRATAMA;

14.9. Penggugat IX sebesar **Rp. 36.600.000,-** (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 413 1767 atas nama IIN MAYLINDA;

14.10. Penggugat X sebesar **Rp 63.600.000,-** (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 411 0696 atas nama AHMAD ROJUL;

15. Agar Gugatan Para Penggugat tidak illusi, mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang terletak di AXA Tower Lantai GF Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, No. 162 RT.002/RW.006, Kuningan Karet Setiabudi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

16. Apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan, dikenakan denda perhari sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN / PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan dalam amar putusannya menyatakan :

- 1.** Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Polis:
 - 2.1.** Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 409 4412 atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO / Penggugat I;
 - 2.2.** Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 5892 atas nama BAGINDA REZA LUBIS / Penggugat II;
 - 2.3.** Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 414 3193 atas nama ARDIANSYAH / Penggugat III;

Halaman 32 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 32 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



- 2.4. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 5942 atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH / Penggugat IV;
- 2.5. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 7393 atas nama SINDI NIVITIANI GITARI / Penggugat V;
- 2.6. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 414 2047 atas nama DEWI SARTIKA;
- 2.7. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 575 7833 atas nama KOMARUDIN / Penggugat VI;
- 2.8. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 429 2107 atas nama M. ADITYA PRATAMA / Penggugat VII;
- 2.9. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 578 5230 atas nama IIN MAYLINDA / Penggugat IX;
- 2.10. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 483 2579 atas nama AHMAD ROJUL / Penggugat X;
3. Menyatakan Tergugat WANPRESTASI;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap, secara tunai dan cash kepada Para Penggugat total sebesar **Rp 744.800.000,-** (*tujuh ratus empat empat juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Penggugat I sebesar **Rp 59.800.000,-** (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 391 7224 atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO;
 - 4.2. Penggugat II sebesar **Rp 71.800.000,-** (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 393 1340 atas nama BAGINDA REZA LUBIS;
 - 4.3. Penggugat III sebesar **Rp 72.800.000,-** (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 394 9474 atas nama ARDIANSYAH;

Halaman 33 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 33 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



4.4. Penggugat IV sebesar **Rp 103.400.000,-** (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 393 1563 atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH;

4.5. Penggugat V sebesar **Rp 96.600.000,-** (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 393 9038 atas nama SINDI NIVITIANI GITARI;

4.6. Penggugat VI sebesar **Rp 77.600.000,-** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke Bank Mandiri 125 001 394 1471 atas nama DEWI SARTIKA;

4.7. Penggugat VII sebesar **Rp 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 412 8763 atas nama KOMARUDIN;

4.8. Penggugat VIII sebesar **Rp 108.600.000,-** (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 409 2449 atas nama M. ADITYA PRATAMA;

4.9. Penggugat IX sebesar **Rp 36.600.000,-** (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 413 1767 atas nama IIN MAYLINDA;

4.10. Penggugat X sebesar **Rp 63.600.000,-** (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri No. 125 001 411 0696 atas nama AHMAD ROJUL;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang terletak di AXA Tower Lantai GF Jl.Prof. Dr. Satrio Kav 18 No. 162, RT. 002/RW.006, Kuningan Karet Setiabudi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

6. Menghukum Tergugat membayar denda perhari sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau bilamana yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 34 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 34 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Bintoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian Pokok Perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan TERGUGAT atas Gugatan PARA PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi mewujudkan terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

**GUGATAN PARA PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA KABUR/TIDAK JELAS
DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM**

EKSEPSI OPSIUD LIBEI

3. Bahwa mencermati Gugatan PARA PENGGUGAT, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT merupakan 10 (sepuluh) subjek hukum yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing PENGGUGAT telah mengikat diri berdasarkan 10 (sepuluh) polis asuransi yang berbeda sehingga memiliki hubungan hukum yang berbeda-beda dengan TERGUGAT.

Halaman 35 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 35 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



4. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan individu (subjek hukum) yang berbeda-beda serta memiliki kepentingan hukum yang TIDAK SALING BERHUBUNGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA, dikarenakan:

1. SUBJEK HUKUM: 10 (SEPULUH) PENGGUGAT MASING-MASING SEBAGAI PEMEGANG POLIS ATAS POLIS YANG BERBEDA;

2. OBJEK HUKUM:

1. 10 (SEPULUH) POLIS ASURANSI YANG BERBEDA SELURUHNYA DAN TIDAK SALING BERHUBUNGAN SATU DENGAN LAINNYA;

2. TANGGAL TERBIT POLIS BERBEDA;

3. BESARAN PREMINYA BERBEDA;

4. PROSES KLAIM BERBEDA;

5. NILAI BESARAN MANFAAT ASURANSI YANG TIDAK SALING BERHUBUNGAN ANTARA MASING-MASING PENGGUGAT.

5. Selanjutnya perkenankan TERGUGAT menguraikan data polis dari masing-masing PENGGUGAT yang secara nyata-nyata **BERBEDA** dan **TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN SAMA SEKALI SATU DENGAN YANG LAINNYA**, sebagai berikut:

	ROSIO WICAKSONO	GINTUNG: Pemegang Polis sekaligus Tertanggung ("PENGGUGAT I")
	Nomor Polis	: 816-4094412
	Produk	: Mandiri Solusi Kesehatan plan D
	Tanggal Polis Aktif	: 28 Oktober 2019
	Premi	: Rp 2.813.030,00 per tahun
2.	BAGINDA REZA LUBIS	: Pemegang Polis sekaligus Tertanggung ("PENGGUGAT II")
	Nomor Polis	: 816-4135892
	Produk	: Mandiri Solusi Kesehatan plan D
	Tanggal Polis Aktif	: 20 November 2019
	Premi	: Rp 2.813.030,00 per tahun
3.	ARDIANSYAH	: Pemegang Polis sekaligus Tertanggung ("PENGGUGAT III")
	Nomor Polis	: 816-4143193

Halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 36 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 11 Desember 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
4. **FAUZIYYAH MUZDALIFAH** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT IV**”)
Nomor Polis : 816-4135942
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 20 November 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
5. **SINDI NOVITIANI GITARI** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT V**”)
Nomor Polis : 816-4137393
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 27 November 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
6. **DEWI SARTIKA** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT VI**”)
Nomor Polis : 816-4142047
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 28 November 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
7. **KOMARUDIN** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT VII**”)
Nomor Polis : 817-5757833
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 20 November 2020
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
8. **M. ADITYA PRATAMA** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT VIII**”)
Nomor Polis : 816-4292107
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 11 September 2020
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
9. **IIN MAYLINDA** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT IX**”)

Halaman 37 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 37 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis : 817-5785230
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 28 November 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun

10. **AHMAD ROJUL** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung ("PENGGUGAT X")
Nomor Polis : 817-4832579
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 14 Oktober 2020
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun

6. Bahwa pada faktanya, terdapat PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN dalam polis-polis PARA PENGGUGAT pada Gugatan *a quo* sehingga penting untuk ditinjau kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo*, dengan PARA PENGGUGAT telah menggabungkan 10 (sepuluh) perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya ke dalam 1 (satu) Gugatan menjadikan Gugatan *a quo* menjadi kabur dan cacat secara formil.

7. Bahwa Polis Asuransi PARA PENGGUGAT merupakan perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri dan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu menjadi sangat tidak relevan apabila PARA PENGGUGAT yang merupakan 10 (sepuluh) subjek hukum yang berbeda serta masing-masing memiliki hubungan hukum berupa 10 (sepuluh) Polis Asuransi yang berbeda dengan TERGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam 1 (satu) Gugatan *a quo*.

8. Bahwa dalam hukum acara perdata, pada dasarnya memang dikenal adanya penggabungan gugatan, namun penggabungan gugatan ini hanya diperkenankan dalam hal terdapat hubungan yang erat antar gugatan. Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT secara sendiri-sendiri telah mengikatkan diri dalam Polis Asuransi dengan TERGUGAT, sehingga masing-masing PENGGUGAT memiliki hubungan hukum yang terpisah dengan TERGUGAT dalam 10 (sepuluh) Polis Asuransi berbeda yang tidak berkaitan antara 1 (polis) dengan yang lainnya.

Halaman 38 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 38 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



9. Bahwa lebih lanjut, dalam hukum perjanjian dikenal asas kepribadian (personalitas) perjanjian, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), yang berbunyi:

Pasal 1340 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

10. Bahwa oleh karena itu telah terbukti secara terang benderang dan tidak terbantahkan lagi, PARA PENGGUGAT yang masing-masing mengikatkan diri dalam Polis Asuransi yang berbeda-beda yang tidak saling berkaitan dengan TERGUGAT, memiliki hubungan hukum yang berbeda pula satu dengan yang lainnya, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT yang menggabungkan serta mencampuradukkan 10 (sepuluh) Polis Asuransi tersebut ke dalam 1 (satu) Gugatan menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **jelas dan tidak terbantahkan** bahwa PARA PENGGUGAT telah menggabungkan dan mencampuradukkan hal-hal yang tidak berkaitan dalam Gugatan *a quo* sehingga dasar hukum dan dasar fakta tidak dapat dibuktikan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv sehingga menyebabkan **Gugatan *a quo* memiliki kecacatan formil berupa kaburnya Gugatan (*obscuur libel*)**. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* menyatakan **Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, **kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.**

12. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT baik dalam Bagian Eksepsi di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

13. Bahwa sebelum kami menjelaskan lebih lanjut bahwa TERGUGAT tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh PARA

Halaman 39 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 39 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, izinkan kami menyampaikan kronologis permasalahan Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

14. Bahwa PARA PENGGUGAT secara sendiri-sendiri telah mengajukan permintaan untuk pembukaan asuransi adalah berdasarkan pengisian Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“**SPAK**”) yang telah diisi, disetujui dan ditanda tangani oleh masing-masing PENGGUGAT.

15. Bahwa setelah dokumen SPAK diterima oleh TERGUGAT maka setelah dilakukan peninjauan dan penilaian seleksi risiko terhadap masing-masing

ROSIO GINTUNG WICAKSONO : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT I**”)
Nomor Polis : 816-4094412
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 28 Oktober 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun

1. **BAGINDA REZA LUBIS** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT II**”)
Nomor Polis : 816-4135892
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 20 November 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun

2. **ARDIANSYAH** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT III**”)
Nomor Polis : 816-4143193
Produk : Mandiri Solusi Kesehatan plan D
Tanggal Polis Aktif : 11 Desember 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun

3. **FAUZIYYAH MUZDALIFAH** : Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung (“**PENGGUGAT IV**”)
Nomor Polis : 816-4135942

Halaman 40 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 40 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 20 November 2019 |
| Premi | : | Rp 2.813.030,00 per tahun |
|
 | | |
| 4. SINDI NOVITIANI GITARI | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT V") |
| Nomor Polis | : | 816-4137393 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 27 November 2019 |
| Premi | : | Rp 2.813.030,00 per tahun |
|
 | | |
| 5. DEWI SARTIKA | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT VI") |
| Nomor Polis | : | 816-4142047 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 28 November 2019 |
| Premi | : | Rp 3.494.620,00 per tahun |
|
 | | |
| 6. KOMARUDIN | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT VII") |
| Nomor Polis | : | 817-5757833 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 20 November 2020 |
| Premi | : | Rp 3.494.620,00 per tahun |
|
 | | |
| 7. M. ADITYA PRATAMA | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT VIII") |
| Nomor Polis | : | 816-4292107 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 11 September 2020 |
| Premi | : | Rp 2.813.030,00 per tahun |
|
 | | |
| 8. IIN MAYLINDA | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT IX") |
| Nomor Polis | : | 817-5785230 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 28 November 2019 |
| Premi | : | Rp 3.494.620,00 per tahun |
|
 | | |
| 9. AHMAD ROJUL | : | Pemegang Polis sekaligus |
| | : | Tertanggung ("PENGUGAT X") |
| Nomor Polis | : | 817-4832579 |
| Produk | : | Mandiri Solusi Kesehatan plan D |
| Tanggal Polis Aktif | : | 14 Oktober 2020 |

Halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 41 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun

16. data yang diperoleh dari PARA PENGGUGAT tersebut, maka Polis dapat diterbitkan. Produk yang dimiliki masing-masing oleh PARA PENGGUGAT bernama Mandiri Solusi Kesehatan.

17. Bahwa setelah polis diterbitkan dan dikirimkan oleh TERGUGAT kepada masing-masing PENGGUGAT, selanjutnya PARA PENGGUGAT memiliki hak masa pembelajaran polis selama 14 (empat belas) hari untuk produk asuransi non-syariah guna memastikan kembali bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis *in casu* PARA PENGGUGAT, sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan ("Ketentuan Polis").

18. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT timbul sehubungan dengan adanya pertanggunggunaan asuransi kesehatan dimana PARA PENGGUGAT merupakan Pemegang Polis selaku Tertanggung dalam Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan, dengan detail sebagai berikut:

19. Bahwa objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah klaim asuransi atas manfaat asuransi berupa penggantian biaya harian kamar Rawat Inap Rumah Sakit dan manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit dari masing-masing PENGGUGAT yang memiliki Polis Asuransi dan Perhitungan Manfaat Asuransi yang berbeda-beda:

Dimana berdasarkan Pasal 5 Ketentuan Polis perihal Manfaat Asuransi, angka 2 dan angka 5, dijelaskan bahwa:

2. *Manfaat penggantian biaya harian kamar Rawat Inap Rumah Sakit*

Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya harian kamar Rawat Inap Rumah Sakit kepada Pemegang Polis, apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit dan/atau Cedera Tubuh dalam jumlah santunan per hari sebagaimana tercantum dalam Data Polis dan untuk jangka waktu yang tidak melebihi atau

Halaman 42 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 42 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimum 90 (sembilan puluh) hari per tahun

[untuk Plan D: Rp 1.200.000]

5. Manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit

Penanggung akan membayarkan manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit kepada Pemegang Polis, apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit dan/atau Cedera Tubuh dalam jumlah santunan per Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Data Polis

[per rawat inap untuk Plan D : Rp 1.000.000]

20. Bahwa TERGUGAT memiliki bukti yang dapat menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. klaim yang dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu rawat inap yang cukup signifikan dengan penyakit yang sama (DIARE); dan
2. perawatan pada rumah sakit yang cenderung sama.

dengan demikian PARA PENGGUGAT telah mendapatkan manfaat penggantian biaya yang cukup besar dengan pola-pola klaim yang patut mendapatkan perhatian, kecurigaan dan pertimbangan untuk dapat dilakukan investigasi lebih lanjut.

TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENOLAKAN TERHADAP KLAIM ASURANSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT

21. Bahwa TERGUGAT menolak dan membantah dengan sangat TEGAS dalil PARA PENGGUGAT pada Posita Angka 13 halaman 30 Gugatan a quo yang merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta hukum, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 43 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



“Tergugat hingga saat ini tidak membayar klaim Para Penggugat terhadap penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap, total sebesar Rp 744.800.000 maka Tergugat WANPRESTASI.....”

22. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan terhadap adanya pengajuan klaim yang diterima, TERGUGAT tidak pernah menyatakan, menyiratkan, atau pun memberitahu informasi bahwa TERGUGAT tidak mau membayarkan klaim asuransi seperti apa yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

Bahkan perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* bahwa **TERGUGAT telah membayarkan beberapa klaim yang diajukan** PARA PENGGUGAT, sehingga hal yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT KELIRU, TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN dalam melakukan perhitungan terhadap total dari nilai objek Gugatan a quo** dan juga tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan dikarenakan **TIDAK ADANYA BUKTI TERGUGAT MENOLAK PEMBAYARAN KLAIM YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT.**

23. Bahwa atas dalil PARA PENGGUGAT yang sangat mengada-ada dan fiktif tersebut, TERGUGAT hendak membantah dan membuktikan bahwa TERGUGAT benar telah melakukan pembayaran sebagaimana tertera dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Dalil PENGGUGAT I angka 1.3 halaman 4 Gugatan a quo:

RS. Puri Cinere, dari tanggal 16-10-2021 sampai dengan tanggal 23-10-2021, atau 8 (delapan) hari dirawat.

FAKTAANYA:

1. DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR

Bahwa terhadap klaim yang dicantumkan pada Gugatan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap klaim tersebut pada tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).**

Dalil PENGGUGAT IV angka 4.1 halaman 11 Gugatan a quo:

Halaman 44 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 44 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



RS. Anna Medika, dari tanggal 05-04-2021 sampai dengan tanggal 11-04-2021, atau 6 (enam) hari dirawat.

FAKTANYA:

2. DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR

Bahwa terhadap klaim yang dicantumkan pada Gugatan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap klaim yang dimaksud pada tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu Rupiah).**

Dalil PENGGUGAT V angka 5.6 halaman 16 Gugatan a quo:

RS. Puri Cinere, dari tanggal 17-02-2022 sampai dengan tanggal 24-02-2022, atau 8 (delapan) hari dirawat.

FAKTANYA:

3. DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR

Bahwa terhadap klaim yang dicantumkan pada Gugatan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap klaim yang dimaksud pada tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).**

Dalil PENGGUGAT VI angka 6.1 halaman 18 Gugatan a quo:

R.S. Columbia Asia Pulomas, dari tanggal 24-05-2021 sampai dengan tanggal 01-06-2021, atau 8 (delapan) hari dirawat.

FAKTANYA:

4. DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR

Bahwa terhadap klaim yang dicantumkan pada Gugatan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap klaim yang dimaksud pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp 10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).**

Dalil PENGGUGAT VI angka 6.4 halaman 18 Gugatan a quo:

RS. Puri Cinere, dari tanggal 18-11-2021 sampai dengan tanggal 27-11-2021, atau 10 (sepuluh) hari dirawat.

FAKTANYA:

5. DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR

Halaman 45 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 45 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap klaim yang dicantumkan pada Gugatan sebagaimana tersebut di atas, **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran terhadap klaim yang dimaksud pada tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp 13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*).

Sehingga dari seluruh uraian kerugian-kerugian pada Gugatan a quo, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT mengada-ada dalam membuat posita terkait rincian biaya yang faktanya telah dibayarkan oleh TERGUGAT dan diterima oleh PARA PENGGUGAT sebelum gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

TERGUGAT MASIH MELAKUKAN PROSES INVESTIGASI TERHADAP KLAIM YANG SERING DIAIUKAN SECARA BERULANG OLEH PARA PENGGUGAT

selaku Penanggung dengan penyakit yang mayoritas adalah sama dan terdapat beberapa Rumah Sakit yang cenderung sama.

25. Bahwa pada saat awal membuka polis asuransi, PARA PENGGUGAT telah masing-masing mengisi, menyetujui serta menandatangani SPAK, dimana pada saat mengisi riwayat tersebut terdapat pertanyaan Data Kesehatan Calon Tertanggung (*in casu* masing-masing PENGGUGAT) yakni sebagai berikut:

Keterangan:

Halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 46 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Oleh karenanya dalam hal PARA PENGGUGAT memang sesungguhnya sudah memiliki riwayat penyakit ataupun pernah dirawat dengan penyakit diare lebih dari 3 hari sebelumnya, maka PARA PENGGUGAT sudah sewajibnya untuk menjawab dengan jujur dan benar pertanyaan tersebut. Namun karena saat itu PARA PENGGUGAT menjawab “Tidak” maka inilah yang menjadi pertimbangan TERGUGAT untuk melakukan penelusuran/investigasi terhadap klaim-klaim yang PARA PENGGUGAT ajukan dengan penyebab diare.

26. Bahwa kemudian terdapat Pernyataan Pemegang Polis/Tertanggung (*in casu* masing-masing PENGGUGAT) dalam SPAK sebagai berikut:

Para Pemegang Polis/Para Tertanggung (*in casu* PARA PENGGUGAT) sudah menyatakan telah mengisi informasi medis milik mereka dengan jujur dan sebenar-benarnya.

27. Bahwa ternyata terjadi klaim-klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT secara berulang-ulang dengan diagnosa dan Rumah Sakit yang patut untuk dilakukan investigasi yakni sebagai berikut:

No.	Tanggal Perawatan	Rumah Sakit	Diagnosa	Mas Raw Ina
-----PENGGUGAT I-----				
1.	17 s.d. 20 April 2021	Eka Hospital	Diare	3 hari
2.	02 s.d. 8 September 2021	RS Antam Medika Jkt	Diare	6 hari
3.	16 s.d. 23 Oktober 2021	RS Puri Cinere	Diare	8 hari

Halaman 47 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 47 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	10 s.d. 18 Nov 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
5.	5 s.d. 14 Maret 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
		Pulomas		
6.	20 s.d. 27 April 2022	RS Abd Rajak Jakarta	Diare	7 hari
7.	10 s.d. 13 Juni 2022	RS Columbia Asia	Diare	3 hari
		Pulomas		

-----PENGGUGAT II-----

1.	25 Juni s.d. 01 Juli 2021	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
		Pulomas		
2.	16 s.d. 23 Desember 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
3.	02 s.d. 10 Februari 2022	RS Puri Cinere	Diare	9 hari
4.	15 s.d. 22 Maret 2022	RS Cibitung Medika	Diare	8 hari
5.	20 s.d. 28 April 2022	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
6.	20 s.d. 24 Mei 2022	RS EMC Pulomas	Diare	5 hari
7.	09 s.d. 14 Juni 2022	RS Columbia Asia	Diare	6 hari
		Pulomas		

-----PENGGUGAT III-----

1.	19 s.d. 27 Mei 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
2.	26 Juli s.d. 02 Agustus 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
3.	08 s.d. 13 Sept 2021	RS Omni	Diare	6 hari
4.	15 s.d. 21 Oktober 2021	RS Columbia Asia	Rhino	7 hari
		Pulomas		
5.	29 s.d. 27 November 2021	RS Puri Cinere	Diare	8 hari
6.	13 s.d. 20 Desember 2021	RS Cibitung Medika	Diare	8 hari
7.	02 s.d. 10 Februari 2022	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		
8.	15 s.d. 16 Maret 2022	RS Omni	Diare	1 hari

-----PENGGUGAT IV-----

Halaman 48 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 48 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	05 s.d. 11 April 2021	RS Anna Medika	Covid -19	6 hari
2.	14 s.d. 23 Juni 2021	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
		Pulomas		
3.	05 s.d. 11 Agustus 2021	RS ST Elizabeth Bekasi	Diare	6 hari
4.	23 s.d. 29 September 2021	RS Cibitung Medika	Diare	7 hari
5.	13 s.d. 22 Desember 2021	RS Columbia Asia	Diare	10 har
		Pulomas		
6.	14 s.d. 16 Januari 2022	RS Hermina Kemayoran	Diare	3 hari
7.	25 s.d. 28 Februari 2022	RS Columbia Asia	Diare	4 hari
		Pulomas		
8.	24 Maret s.d. 01 April 2022	RS Cibitung Medika	Diare	9 hari
9.	19 s.d. 27 April 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
		Pulomas		
10.	23 s.d. 29 Mei 2022	RS Mayapada	Diare	7 hari
11.	13 s.d. 20 Juni 2022	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
		Pulomas		

-----PENGUGAT V-----				
1.	15 s.d. 23 September 2021	Cinere Hospital	Diare	8 hari
2.	14 s.d. 21 Oktober 2021	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
		Pulomas		
3.	17 s.d. 22 November 2021	RS ST Elizabeth Bekasi	Diare	6 hari
4.	16 s.d. 23 Desember 2021	RS Hermina Kemayoran	Diare	8 hari
5.	17 s.d. 26 Januari 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
		Pulomas		
6.	17 s.d. 24 Februari 2022	RS Puri Cinere	Diare	9 hari
7.	24 Maret s.d. 02 April 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
		Pulomas		
8.	19 s.d. 26 April 2022	RS Cibitung	Diare	8 hari

Halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 49 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	24 Mei s.d 02 Juni 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
Pulomas				
-----PENGGUGAT VI-----				
1.	15 s.d. 22 Maret 2021	RS Cibitung Medika	Diare	8 hari
2.	24 Mei s.d. 01 Juni 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
Pulomas				
3.	27 Agustus s.d. 04 Sept 2021	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
Pulomas				
4.	06 s.d. 12 Oktober 2021	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
Pulomas				
5.	18 s.d. 27 November 2021	RS Cinere	Diare	10 har
Pulomas				
6.	03 s.d. 11 Desember 2021	RS Columbia Asia	Diare	8 hari
Pulomas				
7.	23 s.d. 24 April 2022	RS Puri Cinere	Covid-19	1 hari
8.	06 s.d. 13 Juni 2022	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
Pulomas				
-----PENGGUGAT VII-----				
1.	13 s.d. 20 Oktober 2021	RS Cibitung Medika	Diare	8 hari
2.	20 s.d. 26 November 2021	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
Pulomas				
3.	20 s.d 26 Januari 2021	RS Puri Cinere	Diare	7 hari
4.	24 s.d. 27 Maret 2022	RS Cibitung Medika	Thypoid	4 hari
5.	25 April s.d. 02 Mei 2022	RS Columbia Asia	Diare	7 hari
Pulomas				
6.	07 s.d. 13 Juni 2022	RS Puri Cinere	Diare	7 hari
-----PENGGUGAT VIII-----				
1.	15 s.d. 21 September 2021	RS Cibitung Medika	Diare	7 hari
Pulomas				
2.	11 s.d. 21 Oktober 2021	RS Puri Cinere	Diare	10 har
3.	17 s.d. 25 November 2021	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
Pulomas				
4.	23 s.d. 29 Desember 2021	RS Hermina Kemayoran	Diare	7 hari
Pulomas				
5.	15 s.d. 27 Januari 2022	RS Puri Cinere	Diare	12 har
6.	17 s.d. 26 Februari 2022	RS Cibitung Medika	Diare	10 har
7.	01 s.d. 11 April 2022	RS Columbia Asia	Diare	10 har

Halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 50 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	13 s.d. 19 Mei 2022	Pulomas RS Puri Cinere	Diare	7 hari
9.	08 s.d. 17 Juli 2022	RS Columbia Asia	Diare	10 har

Pulomas

-----PENGGUGAT IX-----				
1.	24 Februari s.d. 05 Maret 2021	RS Columbia Asia	Diare	10 har
2.	04 s.d. 14 April 2021	Pulomas RS Columbia Asia	Diare	10 har
3.	11 s.d. 18 Mei 2021	Pulomas RS Cibitung Medika	Diare	8 hari

-----PENGGUGAT X-----				
1.	10 s.d. 16 November 2021	RS Cibitung Medika	Diare	7 hari
2.	27 Desember 2021 s.d. 03 Januari 2022	RS Puri Cinere	Diare	8 hari
3.	11 s.d. 20 Februari 2022	RS Columbia Asia	Diare	9 hari
4.	06 s.d. 13 April 2022	Pulomas RS Cibitung Medika	Diare	8 hari
5.	23 s.d. 31 Mei 2022	RS Permata Cibubur	Diare	9 hari
6.	07 s.d. 13 Juli 2022	RS Columbia Asia	Diare	7 hari

Pulomas

Dari data di atas, demi memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* dalam melihat fakta dimana gugatan tersebut patut diduga merupakan permohonan-permohonan klaim fiktif, maka dapat ditarik kesimpulan atas data di atas sebagai berikut:

1. Dari 10 (sepuluh) PENGGUGAT di atas, terdapat 70 (tujuh puluh) klaim **dengan seluruhnya penyakit DIARE**. Artinya rata-rata masing-masing PENGGUGAT dirawat 7 (tujuh) kali dengan durasi yang panjang dengan klaim penyakit berupa DIARE.
2. Total lama perawatan 10 (sepuluh) PENGGUGAT di atas **untuk penyakit semudah DIARE adalah selama 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HARI ATAU 18 (DELAPAN BELAS) BULAN**

Halaman 51 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 51 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



ATAU 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN HANYA UNTUK DIRAWAT PENYAKIT DIARE.

3. Artinya, rata-rata masing-masing PENGGUGAT **DIRAWAT SELAMA 53 (LIMA PULUH TIGA HARI) HARI ATAU 2 (DUA) BULAN** di rumah sakit **HANYA UNTUK PENYAKIT DIARE.**

4. PARA PENGGUGAT paling sering dirawat di **RS Columbia Asia Pulomas (total 34 kali kunjungan)**, RS Cibitung Medika (total 13 kali kunjungan), dan RS Puri Cinere (total 13 kali kunjungan), dengan demikian terlihat jelas bahwasannya RS Columbia Asia Pulomas paling sering dikunjungi oleh PARA PENGGUGAT **yang mana hal tersebut tidaklah lazim dan sangat mencurigakan.**

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*, untuk dapat melihat data tersebut sebagai suatu **hal yang tidak wajar dan sangat patut untuk dicurigai**, karenanya tepatlah tindakan TERGUGAT untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas permohonan-permohonan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT.

28. Bahwa merujuk pada fakta-fakta pengajuan klaim dan sebagaimana dalam Ketentuan Polis, TERGUGAT pada faktanya memiliki hak untuk melakukan investigasi, sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Ketentuan Polis perihal Prosedur Klaim, Dokumentasi dan Pemberitahuan yang mengatur perihal pengajuan klaim, diatur bahwa:

2. *Pengajuan Klaim*

2.1 *Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat Berhalangan, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.*

2.3 *Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari*

Halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 52 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari Rumah Sakit atau tanggal tagihan, mana yang paling akhir. Penanggung memiliki hak untuk meminta informasi tambahan untuk melakukan proses administrasi klaim. Apabila dokumen-dokumen klaim tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran klaim atas Polis ini.

- 2.5 Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. **Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam Ayat 3.1 dan Ayat 3.2 Pasal ini diterima dengan lengkap** oleh Penanggung.

3. Dokumentasi Klaim

3.1 Dokumen pengajuan klaim manfaat penggantian biaya harian

kamar Rawat Inap Rumah Sakit, manfaat penggantian biaya harian kamar Unit Perawatan Intensif, manfaat penggantian biaya Bedah dan manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit, maka Pemegang Polis wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Formulir klaim yang telah dilengkapi;

Kuitansi/bukti pembayaran asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan selama Perawatan Rawat Inap dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang alasan memberikan kuitansi dalam bentuk fotokopi;

Perincian nama dan harga obat-obatan yang diberikan selama Perawatan Rawat Inap, nama dan harga alat-alat medis yang dipakai selama Perawatan serta nama dan harga pemeriksaan kesehatan (laboratorium, X-ray dan lain-lain) selama Perawatan Rawat Inap (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);

Halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 53 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostic yang dilakukan selama Perawatan Rawat Inap (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);

Surat Keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rawat Inap dari dokter yang merawat (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);

Surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.

3.4 Sehubungan dengan Dokumentasi Klaim sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3.1 dan Ayat 3.2 Pasal ini diatas, **Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis atau Tertanggung** atau Termaslahat dan atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi

3.5 **Penanggung setiap saat berhak untuk melakukan investigasi** pada saat proses penyelesaian klaim **termasuk tidak terbatas untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter, Rumah Sakit,** dan/atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung serta mendapatkan informasi dari sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai diri Tertanggung.

Dengan merujuk pada uraian fakta-fakta klaim yang diajukan, serta berdasarkan ketentuan Polis dan Data SPAK, telah terbukti secara tegas **TERGUGAT memiliki kewenangan untuk melakukan proses investigasi terhadap klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.**

29. Bahwa selama TERGUGAT melakukan proses investigasi dan meminta kelengkapan dokumen, pihak TERGUGAT telah berupaya untuk menghubungi PARA PENGGUGAT untuk memperoleh konfirmasi atas pengajuan yang diterima, namun PARA PENGGUGAT tidak bisa untuk dihubungi sampai dengan TERGUGAT menerima Gugatan *a quo* dari PARA PENGGUGAT.

30. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT terjalin sejak tahun 2019, dimana PARA PENGGUGAT
Halaman 54 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 54 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan memiliki tahun yang sama pada saat polis aktif dimana dengan terjalannya hubungan pertanggungan selama 4 tahun terakhir, TERGUGAT menemukan fakta bahwa **TERGUGAT telah banyak membayarkan manfaat asuransi kepada PARA PENGGUGAT, terutama apabila dibandingkan dengan total premi yang dibayarkan kepada TERGUGAT, berikut detail perhitungannya:**

1. **PENGUGAT I**
Polis Aktif : 28 Oktober 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 8.439.090 ,00
Pengajuan Klaim : 9 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 83.400.000,00
yang sudah dibayarkan
TERGUGAT
2. **PENGUGAT II**
Polis Aktif : 20 November 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 8.439.090 ,00
Pengajuan Klaim : 11 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 93.800.000,00
yang sudah dibayarkan
TERGUGAT
3. **PENGUGAT III**
Polis Aktif : 11 Desember 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 10.483.860,00
Pengajuan Klaim : 10 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 85.600.000,00
yang sudah dibayarkan
TERGUGAT
4. **PENGUGAT IV**
Polis Aktif : 20 November 2019
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 8.439.090 ,00
Pengajuan Klaim : 11 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 97.400.000,00
yang sudah dibayarkan
TERGUGAT
5. **PENGUGAT V**
Polis Aktif : 27 November 2019

Halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 55 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 8.439.090 ,00
Pengajuan Klaim : 12 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 114.000.000,00

yang sudah dibayarkan

6. **TERGUGAT**
PENGGUGAT VI

Polis Aktif : 28 November 2019
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 10.483.860 ,00
Pengajuan Klaim : 11 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 101.000.000,00

yang sudah dibayarkan

7. **TERGUGAT**
PENGGUGAT VII

Polis Aktif : 20 November 2020
Premi : Rp 3.494.620,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 6.989.240,00
Pengajuan Klaim : 6 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 63.400.000,00

yang sudah dibayarkan

8. **TERGUGAT**
PENGGUGAT VIII

Polis Aktif : 11 September 2020
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 5.626.060,00
Pengajuan Klaim : 5 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 48.200.000,00

yang sudah dibayarkan

9. **TERGUGAT**
PENGGUGAT IX

Polis Aktif : 27 November 2020
Premi : Rp 2.666.020,- per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 5,320,040.00
Pengajuan Klaim : 5 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 51.000.000,-

yang sudah dibayarkan

10. **TERGUGAT**
PENGGUGAT X

Polis Aktif : 14 Oktober 2020
Premi : Rp 2.813.030,00 per tahun
Total Premi dibayarkan : Rp 8.439.090,00

Halaman 56 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 56 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Pengajuan Klaim : 7 kali pengajuan klaim
Total Nominal seluruh Klaim: Rp 65.800.000,00
yang sudah dibayarkan
TERGUGAT

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, TERBUKTI:

1. **TERGUGAT telah membayarkan manfaat asuransi kepada PARA PENGGUGAT jauh lebih banyak dari premi yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dengan detail sebagai berikut:**

Total Nilai Pertanggungan yang telah	Rp 803,600,000
dibayarkan oleh TERGUGAT atas klaim PARA (delapan ratus tiga juta enam ratus	
PENGKUGAT	ribu Rupiah)
Total Premi yang diterima oleh TERGUGAT	Rp 81,098,510
dari PARA PENGKUGAT	(delapan puluh satu juta sembilan
	puluh delapan ribu lima ratus
	sepuluh Rupiah)

2. Dalil wanprestasi TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK RELEVAN, dikarenakan TERGUGAT belum pernah menolak klaim yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, melainkan saat ini TERGUGAT masih dalam proses melakukan investigasi terhadap klaim-klaim yang diajukan berulang dengan penyakit dan rumah sakit yang cenderung sama; dan
3. Polis-polis PARA PENGKUGAT saat ini statusnya sudah tidak aktif seluruhnya.

GUGATAN PARA PENGKUGAT HARUS DITOLAK SELURUHNYA KARENA PERBUATAN WANPRESTASI YANG KONON DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK TERPENUHI

TERPENUHI dan TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA serta wanprestasi menurut Prof. Subekti dalam buku *Hukum Perjanjian* halaman 45 adalah TIDAK PERNAH TERJADI dan TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 57 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan (TIDAK TERBUKTI)
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan (TIDAK TERBUKTI)
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat (TIDAK TERBUKTI)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (TIDAK TERBUKTI)

DIKARENAKAN TERGUGAT SUDAH MEMBAYARKAN KLAIM-KLAIM SEBELUMNYA YANG JUMLAHNYA BESAR MELEBIHI JUMLAH PREMI YANG DITERIMA DARI MASING-MASING POLIS PARA PENGGUGAT.

32. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Angka 14 halaman 31 Gugatan *a quo* telah meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 774,800,000 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dan sebagaimana dalil Angka 15 dan 16 halaman 32 Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT meminta diletakkannya sita jaminan serta adanya *dwangsom* per hari, **merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan bentuk kesalahan logika** dari PARA PENGGUGAT. Lebih lanjut TERGUGAT akan bantah seluruh dalil tersebut dan menggugurkan seluruh tuntutan tersebut.

33. PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* telah salah menguraikan rincian tuntutan yang dimintakannya, hal tersebut terlihat dalam uraian di atas yang mana terdapat banyak kesalahan PARA PENGGUGAT dalam menguraikan rincian tuntutannya sendiri dalam Gugatan *a quo*. PARA PENGGUGAT hanya menjelaskan secara umum bahwa tindakan TERGUGAT yang belum membayarkan permohonan klaim yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT merugikan PARA PENGGUGAT. Namun, PARA PENGGUGAT tetap gagal dalam membuktikan unsur-unsur Wanprestasi yang konon dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, sehingga TERGUGAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar tuntutan pembayaran materiil dan peletakan sita jaminan serta uang paksa sebagaimana petitum PARA PENGGUGAT.

Halaman 58 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 58 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Padahal, perincian tuntutan ganti rugi merupakan prinsip umum dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 62 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

"Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Tentang hal ini dapat dikemukakan putusan MA yang menegaskan, karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumannya.

...

Oleh karena itu perlu diperhatikan putusan MA lain yang mempertimbangkan, bahwa dalil pokoknya adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Mei 1980, No. 550 K/Sip/1979:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PARA PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

Yurisprudensi MARI tanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983:

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 59 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Yurisprudensi MARI tanggal 28 Mei 1984, No. 588 K/Sip/1983:

"Bahwa tentang tuntutan PARA PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak."

Yurisprudensi MARI tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

34. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT pada Angka 15 halaman 32 Gugatan *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:

"Agar Gugatan Para Penggugat tidak illusi, mohon diletakan sita jamin terhadap harta kekayaan Tergugat yang terletak di AXA Tower Lt. GF Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 No. 162 RT.002/RW.006, Kuningan, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan"

35. Adapun Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Hal ini dikarenakan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diajukan terhadap tanah dan bangunan yang bukan merupakan hak milik dari TERGUGAT, dan juga tidak memenuhi syarat-syarat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yaitu adanya dugaan kuat TERGUGAT akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang selengkapnya sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang
Halaman 60 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 60 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

36. Lebih lanjut, Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT juga tidak diajukan secara terperinci dan tidak jelas mengenai barang apa yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan, karena tidak dilengkapi dengan luas dan batas-batas, atau nomor sertifikat objek yang hendak diletakan sita jaminan. Padahal, permohonan sita jaminan harus diajukan secara rinci di dalam Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR, sebagai berikut:

“Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan saksama dalam permintaan itu”

37. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 347, yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

- 1. jenis atau bentuk barang,*
- 2. letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,*
- 3. nama pemiliknya,*
- 4. Taksiran harganya”*

38. Serta sejalan juga dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Halaman 80 s.d. Halaman 81, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 61 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



“Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertangga/ 25 April 1962).”

39. Mengingat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah diajukan secara keliru, tanpa dasar fakta hukum yang jelas, dan tidak adanya persangkaan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan atau mengalihkan hartanya, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerapkan asas kehati-hatian dengan menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Butir 1 (a) dan (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("**SEMA No. 5/1975**"), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, halaman 80 s.d. 81, dan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), hal. 34 s.d. 35, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975:

“(a) agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).

...

(c) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

Buku II MA RI:

Halaman 62 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 62 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



"Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962)."

Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H.:

"Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat penggugat.

Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

2. ada persangkaan yang beralasan,
 3. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
 4. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat.
 5. sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.
- itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh hakim."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) jo. Pasal 226 Ayat (2) HIR jo. Butir 1 (a) dan (c) SEMA No. 5/1975.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian pada bagian Eksepsi dan pada bagian Pokok Perkara di atas, maka TERGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 63 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 63 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Gugatan *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksespi TERGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi; dan
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis melalui system informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui system informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. - Fotocopy Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 409 4412 atas nama Tertanggung Rosio Gintung Wicaksono, berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda **BUKTI PI – 1**.
 - Fotocopy Dokumen Resume Medis (*medical discharge summary*) rawat inap RS EKA HOSPITAL, Bekasi atas nama pasien Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 17 April 2021, keluar tanggal 20 April 2021, diberi tanda **BUKTI PI – 2**.
 - Fotocopy Dokumen Resume Medis (ringkasan pulang) Rawat Inap RS ANTAM MEDIKA, Jakarta atas nama pasien Rosio Gintung
Halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 64 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, masuk 02 September 2021, keluar tanggal 07 September 2021, diberi tanda **BUKTI PI – 3**.

- Fotocopy Dokumen Resume Medis Pasien Rawat Inap RS Puri Cinere, depok atas nama pasien Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 16 Oktober 2021, keluar tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI PI – 4**.

- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia atas nama pasien Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 10 November 2021, keluar tanggal 18 November 2021, diberi tanda **BUKTI PI – 5**.

- Fotocopy Dokumen Resume Medis Pasien Rawat Inap RS Puri Cinere atas nama pasien Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 05 Maret 2022, keluar tanggal 14 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI PI – 6**.

- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap Rs Abdul Radjak Salemba atas nama pasien Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 20 April 2022, keluar tanggal 27 April 2022, diberi tanda **BUKTI PI – 7**.

- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia atas nama Rosio Gintung Wicaksono, masuk tanggal 10 Juni 2022, keluar tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI PI – 8**.

- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 10/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI PI – 9**.

- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 10/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI PI – 10**.

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri Nomor. 125 001 391 7224 atas nama Rosio Gintung Wicaksono, diberi tanda **BUKTI PI – 11**.

2. - Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 413 5892 atas nama Tertanggung Baginda Reza Lubis berlaku sejak tanggal 28 November 2019, diberi tanda **BUKTI P II – 1**.

Halaman 65 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 65 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 393 1340 atas nama Baginda Reza Lubis, diberi tanda **BUKTI P II – 2.**
- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang RS Columbia Asia atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 25 Juni 2021, keluar tanggal 01 Juli 2021, diberi tanda **BUKTI P II – 3.**
- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 16 Desember 2021, keluar tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P II – 4.**
- Fotocopy Dokumen Resume Medis Pasien Rawat Inap RS Puri Cinere atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 02 Februari 2022, keluar tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P II – 5.**
- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang RS Cibitung Medika atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 15 Maret 2022, keluar tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI P II – 6.**
- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulo Mas, atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 20 April 2022, keluar tanggal 28 April 2022, diberi tanda **BUKTI P II – 7.**
- Fotocopy Dokumen Surat Jaminan Akhir RS EMC Pulomas atas nama pasien Baginda Reza Lubis, Jakarta, masuk tanggal 20 Mei 2022 keluar tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda **BUKTI P II – 8.**
- Fotocopy Dokumen Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia atas nama pasien Baginda Reza Lubis, masuk tanggal 09 Juni 2022, keluar tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P II – 9.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 11/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P II – 10.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 11/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P II – 11.**

Halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 66 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 414 3193 atas nama Tertanggung Ardiansyah berlaku sejak tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda **BUKTI P III – 1.**

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri Nomor 125 001 394 9474 atas nama Ardiansyah, diberi tanda **BUKTI P III – 2.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULO MAS atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 19 Mei 2021, keluar tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 3.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULO MAS atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 26 Juli 2021, keluar tanggal 02 Agustus 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 4.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG OMNI Hospital atas nama pasien Ardiansyah, masuk 08 September 2021, keluar tanggal 13 September 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 5.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULO MAS atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 15 Oktober 2021, keluar tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 6.**

- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 18 November 2021, keluar tanggal 27 November 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 7.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 13 Desember 2021, keluar tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P III – 8.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULO MAS, masuk tanggal 02 Februari 2022, keluar tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P III – 9.**

Halaman 67 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 67 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumen RINCIAN BIAYA PERAWATAN OMNI Hospital atas nama pasien Ardiansyah, masuk tanggal 15 Maret 2022 keluar tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI P III – 10.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 05/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P III – 11.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor 05/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P III – 12.**
- 4. - Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 413 5942 atas nama tertanggung Fauziyyah Muzdalifah berlaku sejak tanggal 20 November 2019, diberi tanda **BUKTI P IV – 1.**
- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor : 125 001 393 1563 atas nama Fauziyyah Muzdalifah, diberi tanda **BUKTI P IV – 2.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PULANG RS ANNA MEDIKA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 05 April 2021, keluar tanggal 11 April 2021, diberi tanda **BUKTI P IV – 3.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 14 Juni 2021, keluar tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda **BUKTI P IV – 4.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PULANG RS ELISABETH BEKASI atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 05 Agustus 2021 keluar tanggal 11 Agustus 2021, diberi tanda **BUKTI P IV – 5.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 23 September 2021, keluar tanggal 29 September 2021, diberi tanda **BUKTI P IV – 6.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 13 Desember 2021, keluar tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P IV – 7.**

Halaman 68 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 68 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS HERMINA KEMAYORAN atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 14 Januari 2022, keluar tanggal 16 Januari 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 8.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 25 Februari 2022, keluar tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 9.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 24 Maret 2022, keluar tanggal 01 April 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 10.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 19 April 2022, keluar tanggal 27 April 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 11.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PULANG MAYAPADA HOSPITAL atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 23 Mei 2022, keluar tanggal 29 Mei 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 12.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Fauziyyah Muzdalifah, masuk tanggal 13 Juni 2022, keluar tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P IV – 13.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 01/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P IV – 14.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 01/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P IV -15.**
- 5. - Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 413 7393 atas nama Tertanggung Sindi Novitiani Gitari berlaku sejak tanggal 27 November 2019, diberi tanda **BUKTI P V – 1.**

Halaman 69 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 69 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor 125 001 393 9038 atas nama Sindi Noviantini Gitari, diberi tanda **BUKTI P V – 2.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 15 September 2021, keluar tanggal 23 September 2021, diberi tanda **BUKTI P V – 3.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 14 Oktober 2021, keluar tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI P V – 4.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PULANG RS ELISABETH BEKASI atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 17 November 2021 keluar tanggal 22 November 2021, diberi tanda **BUKTI P V – 5. (tidak diajukan di persidangan).**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS HERMINA KEMAYORAN atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 16 Desember 2021, keluar tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P V – 6.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 17 Januari 2022, keluar tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda diberi tanda **BUKTI P V – 7.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama Sindi Novitiani Gitari, tanggal 17 Februari 2022 keluar tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P V – 8.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama Sindi Novitiani Gitari, Jakarta, masuk tanggal 24 Maret 2022, keluar tanggal 02 April 2022, diberi tanda **BUKTI P V – 9.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama Sindi Novitiani Gitari, Cibitung, masuk tanggal 19 April 2022 keluar tanggal 26 April 2022, diberi tanda **BUKTI P V – 10.**

Halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 70 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama Sindi Novitiani Gitari, masuk tanggal 24 Mei 2022, keluar tanggal 02 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P V – 11.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 02/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P V – 12.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 02/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P V – 13.**
- 6.** - Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri Solusi Kesehatan Nomor Polis 816 414 2047 atas nama Tertanggung Dewi Sartika berlaku sejak tanggal 28 November 2019, diberi tanda **BUKTI P VI – 1.**
- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor 125 001 394 1471 atas nama Dewi Sartika, diberi tanda **BUKTI P VI – 2.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP COLUMBIA ASIA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 24 Mei 2021, keluar tanggal 01 Juni 2021, diberi tanda **BUKTI P VI – 3.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 27 Agustus 2021, keluar tanggal 04 September 2021, diberi tanda **BUKTI P VI-4.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 06 Oktober 2021, keluar tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI P VI-5.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 18 November 2021, keluar tanggal 27 November 2021, diberi tanda **BUKTI P VI – 6.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 03

Halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 71 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Desember 2021, keluar tanggal 11 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P VI – 7.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 15 Maret 2022, keluar tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI P VI – 8.**

- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 23 April 2022 keluar tanggal 24 April 2022, diberi tanda **BUKTI P VI – 9.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Dewi Sartika, masuk tanggal 06 Juni 2022, keluar tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P VI – 10.**

- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 04/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VI – 11.**

- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 04/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VI – 12.**

7. - Fotocopy Surat PT. AXA Mandiri Financial Services nomor 8370 AMFS/NB/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Pribadi & Rahasia kepada Komarudin nomor polis 817 575 7833 Tertanggung Komarudin berlaku sejak tanggal 26 November 2020, diberi tanda **BUKTI P VII – 1.**

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor. 125 001 412 8763 atas nama Komarudin, diberi tanda **BUKTI P VII – 2.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Komarudin, masuk tanggal 13 Oktober 2021, keluar tanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI P VII – 3.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULOMAS atas nama pasien Komarudin, masuk tanggal 19 November 2021, keluar tanggal 27 November 2021, diberi tanda **BUKTI P VII – 4.**

Halaman 72 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 72 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Komarudin, masuk tanggal 20 Januari 2022 keluar tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda **BUKTI P VII – 5.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Komarudin, Cibitung, masuk tanggal 24 Maret 2022, keluar tanggal 27 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI P VII – 6.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Komarudin, masuk tanggal 25 April 2022, keluar tanggal 02 Mei 2022, diberi tanda **BUKTI P VII – 7.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Komarudin, masuk tanggal 07 Juni 2022, keluar tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P VII – 8.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 07/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VII – 9.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 07/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 202 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VII – 10.**
- 8. - Fotocopy Surat PT. AXA Mandiri Financial Services nomor. 5521/AMFS/NB/IX/2020 tanggal 14 September 2020, PRIBADI & RAHASIA kepada M. ADITYA PRATAMA, nomor polis 816 429 2107 Tertanggung M. Aditya Pratama, diberi tanda **BUKTI P VIII – 1.****
- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor. 125 001 409 2449 atas nama M. Aditya Pratama, diberi tanda **BUKTI P VIII – 2.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 15 September 2021, keluar tanggal 21 September 2021, diberi tanda **BUKTI P VIII – 3.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 11

Halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 73 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021, keluar tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **BUKTI P VIII – 4.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 17 November 2021, keluar tanggal 25 November 2021, diberi tanda **BUKTI P VIII – 5.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS HERMINA KEMAYORAN atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 22 Desember 2021, keluar tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda **BUKTI P VIII – 6.**

- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIA PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 15 Januari 2022, keluar tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda **BUKTI P VIII – 7.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien M. Aditya Pratama, Cibitung, masuk tanggal 17 Februari 2022, keluar tanggal 26 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P VIII – 8.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 01 April 2022, keluar tanggal 11 April 2022, diberi tanda **BUKTI P VIII – 9.**

- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 13 Mei 2022, keluar tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda **BUKTI P VIII – 10.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien M. Aditya Pratama, masuk tanggal 08 Juli 2022, keluar tanggal 17 Juli 2022, diberi tanda **BUKTI P VIII – 11.**

- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 08/LL&A/SM-1/IX/2022 tanggal 15 September 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VIII – 12.**

Halaman 74 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 74 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SOMASI III surat nomor. 08/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P VIII – 13.**

9. - Fotocopy Surat PT. AXA Mandiri Financial Services nomor. 9804/AMFS/NB/XI/2020 tanggal 30 November 2020, nomor polis 817 578 5230 kepada IIN MAYLINDA, PRIBADI & RAHASIA Tertanggung AISYAH RAMADHANI, diberi tanda **BUKTI P IX – 1.**

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor. 125 001 413 1767 atas nama IIN MAYLINDA, diberi tanda **BUKTI P IX – 2.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA PULO MAS atas nama pasien Aisyah Ramadhani, masuk tanggal 24 Februari 2022, keluar tanggal 06 Maret 2022, diberi tanda **BUKTI P IX – 3.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG INAP RS COLUMBIA ASIA PULOMAS atas nama pasien Aisyah Ramadhani, masuk tanggal 04 April 2022, keluar tanggal 14 April 2022, diberi tanda **BUKTI P IX – 4.**

- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Aisyah Ramadhani, masuk tanggal 11 Mei 2022, keluar tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda **BUKTI P IX – 5.**

- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 02/LL&A/SM-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P IX – 6.**

- Fotocopy SOMASI III surat nomor : 13/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P IX – 7.**

10. - Fotocopy Surat konfirmasi penerimaan aplikasi tanggal 14 Oktober 2020 PT. AXA Mandiri Financial Services tanggal 14 Oktober 2020 kepada Ahmad Rojul nomor Polis 817 483 2579 Tertanggung Ahmad Rojul, diberi tanda **BUKTI P X – 1.**

- Fotocopy Rekening Bank Mandiri nomor. 125 001 411 0696 atas nama Ahmad Rojul, diberi tanda **BUKTI P X – 2.**

Halaman 75 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 75 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 10 November 2021, keluar 16 November 2021, diberi tanda **BUKTI P X – 3.**
- Fotocopy Dokumen RESUME MEDIS PASIEN RAWAT INAP RS PURI CINERE atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 27 Desember 2021, keluar tanggal 04 Januari 2022, diberi tanda **BUKTI P X – 4.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 11 Februari 2022, keluar tanggal 20 Februari 2022, diberi tanda **BUKTI P X – 5.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RS CIBITUNG MEDIKA atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 06 April 2022, keluar tanggal 13 April 2022, diberi tanda **BUKTI P X – 6.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PULANG/RESUME RS PERMATA CIBUBUR atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 23 Mei 2022 keluar tanggal 01 Juni 2022, diberi tanda **BUKTI P X – 7.**
- Fotocopy Dokumen RINGKASAN PASIEN PULANG RAWAT INAP RS COLUMBIA ASIA atas nama pasien Ahmad Rojul, masuk tanggal 07 Juli 2022, keluar tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda **BUKTI P X – 8.**
- Fotocopy SOMASI I surat nomor. 04/LL&A/SM-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P X – 9.**
- Fotocopy SOMASI III surat nomor 15/LL&A/SM-3/XI/2022 tanggal 14 November 2022 dari Law Office LENARKI LATUPEIRISSA & Associates kepada Tergugat, diberi tanda **BUKTI P X – 10.**

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Halaman 76 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 76 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4094412 atas nama Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 29 Juni 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-1A;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4094412 atas nama Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 14 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-1B;
 - Foto copy Kwitansi No. FA/VI-2022/RSCAP/6857 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 16 Juni 2022, di beri tanda bukti T-1C;
 - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4094412 atas nama Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 8 Mei 2022 di RS dr. Abdul Radjak Salemba, di beri tanda bukti T-1D;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4094412 atas nama Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 14 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS dr. Abdul Radjak Salemba oleh dr. Prawiro Sukito, Sp.PD, di beri tanda bukti T-1E;
 - Foto copy Kwitansi No. 44/RI/NT/RSAR-S/IV/2022 RS dr. Abdul Radjak tertanggal 27 April 2022, di beri tanda bukti T-1F;
2. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 11 Januari 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-2A;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 24 Desember 2021 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2B;
 - Foto copy Invoice No. FA/XI-2021/RSCAP/7649 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 12 November 2021, di beri tanda bukti T-2C;
 - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 21 Februari 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-2D;

Halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 77 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 11 Februrari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Jaka Panca Satriawan, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2E;
- Foto copy Invoice No. 35912362 RS Puri Cinere tertanggal 10 Februari 2022, di beri tanda bukti T-2F;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 10 April 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-2G;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Cibitung Medika oleh dr. Irmawati, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2H;
- Foto copy Kwitansi No. 13220312880 RS Cibitung Medika tertanggal 23 Maret 2022, di beri tanda bukti T-2I;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 16 Mei 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-2J;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 28 April 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2K;
- Foto copy Invoice No. FA/V-2022/RSCAP/5925 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 5 Mei 2022, di beri tanda bukti T-2L;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 28 Juni 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-2M;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 14 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2N;

Halaman 78 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 78 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Invoice No. FA/VI-2022/RSCAP/6855 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 16 Juni 2022, di beri tanda bukti T-2O;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 14 Juni 2022 di RS EMC Pulomas, di beri tanda bukti T-2P;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135892 atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 25 Mei 2022 beserta Resume Keperawatan RS EMC Pulomas oleh dr. Imran Nito, Sp.PD, di beri tanda bukti T-2Q;
- Foto copy Kwitansi No. Invoice IVI220500316 RS EMC Pulomas tertanggal 25 Mei 2022, di beri tanda bukti T-2R;
- 3. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4143193 atas nama Ardiansyah tertanggal 5 Januari 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-3A;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4143193 atas nama Ardiansyah beserta Ringkasan Pasien Pulang RS Cibitung Medika oleh dr. Deden Djatnika, Sp.PD, di beri tanda bukti T-3B;
- Foto copy Kwitansi No. 13211210686 RS Cibitung Medika tertanggal 20 Desember 2021, di beri tanda bukti T-3C;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4143193 atas nama Ardiansyah tertanggal 19 Februari 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-3D;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4143193 atas nama Ardiansyah tertanggal 11 Februari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-3E;
- Foto copy Invoice No. FA/II-2022/RSCAP/3940 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 14 Februari 2022, di beri tanda bukti T-3F;
- 4. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 12 April 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-4A;

Halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 79 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah beserta Hasil Laboratorium RS Cibitung Medika oleh dr. Deden Djatnika, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4B;
- Foto copy Kwitansi No. 13220400081 RS Cibitung Medika tertanggal 1 April 2022, di beri tanda bukti T-4C;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 28 Juni 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-4D;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 23 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4E;
- Foto copy Kwitansi No. FA/VI-2022/RSCAP/6990 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 23 Juni 2022, di beri tanda bukti T-4F;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 12 Juni 2022 di RS Mayapada Hospital, di beri tanda bukti T-4G;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 04 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Mayapada Hospital oleh dr. Prasna Paramita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4H;
- Foto copy Inpatient Invoice No. ICR2205230001 RS Maypada Hospital tertanggal 30 Mei 2022, di beri tanda bukti T-4I;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 11 Januari 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-4J;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 23 Desember 2021 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4K;
- Foto copy Kwitansi No. FA/XII-2021/RSCAP/8416 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 29 Desember 2021, di beri tanda bukti T-4L;

Halaman 80 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 80 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 12 Mei 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-4M;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 28 April 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4N;
- Foto copy Kwitansi No. FA/V-2022/RSCAP/5924 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 5 Mei 2022, di beri tanda bukti T-4O;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 26 Januari 2022 di RS Hermina Kemayoran, di beri tanda bukti T-4P;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 31 Januari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Hermina Kemayoran oleh dr. Erik Rohmando Purba, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4Q;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. IIP/102/220115/0028 RS Hermina Kemayoran tertanggal 16 Januari 2022, di beri tanda bukti T-4R;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 15 Maret 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-4S;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4135942 atas nama Fauzyyah Muzdalifah tertanggal 25 Februari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Prawiro Sukito, Sp.PD, di beri tanda bukti T-4T;
- Foto copy Kwitansi No. FA/III-2022/RSCAP/4733 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 7 Maret 2022, di beri tanda bukti T-4U;
- 5. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 17 Maret 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-5A;

Halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 81 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari beserta Resume Medis Pasien Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Fitri Imelda, Sp.PD, di beri tanda bukti T-5B;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. Invoice: 35921191 RS Puri Cinere tertanggal 24 Februari 2022, di beri tanda bukti T-5C;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 11 April 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-5C;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 11 April 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-5D;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-5E;
- Foto copy Invoice No. FA/IV-2022/RSCAP/5216 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 4 April 2022, di beri tanda bukti T-5F;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 10 Januari 2022 di RS Hermina Kemayoran, di beri tanda bukti T-5G;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Hermina Kemayoran oleh dr. Erik Rohmando Purba, Sp.PD, di beri tanda bukti T-5H;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. IIP/102/211217/0006 RS Hermina Kemayoran tertanggal 16 Desember 2021, di beri tanda bukti T-5I;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 16 Mei 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-5J;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari beserta Ringkasan Pasien Pulang RS

Halaman 82 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 82 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung Medika oleh dr. Deden Djatnika, Sp.PD, di beri tanda bukti T-5K;

- Foto copy Kwitansi No. 13220414211 RS Cibitung Medika tertanggal 26 April 2022, di beri tanda bukti T-5L;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari di RS Columbia Pulomas, di beri tanda bukti T-5M;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4137393 atas nama Sindi Novitiani Gitari beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-5N;

- Foto copy Invoice No. FA/I-2022/RSCAP/3677 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 31 Januari 2022, di beri tanda bukti T-5O;

6. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika tertanggal 1 Juli 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-6A;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika tertanggal 20 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-6B;

- Foto copy Kwitansi No. FA/VI-2022/RSCAP/6860 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 16 Juni 2022, di beri tanda bukti T-6C;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika tertanggal 8 Januari 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-6D;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika tertanggal 14 Desember 2021 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-6E;

- Foto copy Kwitansi No. FA/XII-2021/RSCAP/8210 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 16 Desember 2021, di beri tanda bukti T-6F;

Halaman 83 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 83 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika tertanggal 8 April 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-6G;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4142047 atas nama Dewi Sartika beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Cibitung Medika oleh dr. Deden Djatnika, Sp.PD, di beri tanda bukti T-6H;
- Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 13220313234 RS Cibitung Medika tertanggal 22 Maret 2022, di beri tanda bukti T-6I;
- 7. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin tertanggal 20 Juni 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-7A;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin tertanggal 14 Juni 2022 beserta Resume Medis Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Jaka Panca, Sp.PD, di beri tanda bukti T-7B;
 - Foto copy Invoice No. 44669396 RS Puri Cinere tertanggal 13 Juni 2022, di beri tanda bukti T-7C;
 - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin tertanggal 6 April 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-7D;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Cibitung Medika oleh dr. Harapan Michael Platini, Sp.PD, di beri tanda bukti T-7E;
 - Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 13220313234 RS Cibitung Medika tertanggal 27 Maret 2022, di beri tanda bukti T-7F;
 - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin tertanggal 5 Februari 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-7G;
 - Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5757833 atas nama Komarudin tertanggal 31 Januari 2021 beserta Resume Medis
Halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 84 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Fitri Imelda, Sp.PD,
di beri tanda bukti T-7H;

- Foto copy, Bukti Pembayaran No. Invoice 36901819 tertanggal 27
Januari 2022, di beri tanda bukti T-7I;

8. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-
4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 8 Agustus 2022 di
RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-8A;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas
nama M. Aditya Pratama tertanggal 20 Juli 2022 beserta Ringkasan
Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD,
di beri tanda bukti T-8B;

- Foto copy Invoice No. FA/VII-2022/RSCAP/7525 RS Columbia Asia
Pulomas tertanggal 20 Juli 2022, di beri tanda bukti T-8C;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4292107 atas
nama M. Aditya Pratama tertanggal 1 Juni 2022 di RS Puri Cinere, di
beri tanda bukti T-8D;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas
nama M. Aditya Pratama tertanggal 23 Mei 2022 beserta Ringkasan
Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Jaka Panca
Satriawan, Sp.PD, di beri tanda bukti T-8E;

- Foto copy Bukti Pembayaran No. Invoice: 44656301 RS Puri Cinere
tertanggal 20 Mei 2022, di beri tanda bukti T-8F;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4292107 atas
nama M. Aditya Pratama tertanggal 23 April 2022 di RS Columbia Asia
Pulomas, di beri tanda bukti T-8G;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas
nama M. Aditya Pratama tertanggal 11 April 2022 beserta Ringkasan
Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD,
di beri tanda bukti T-8H;

- Foto copy Invoice No. FA/IV-2022/RSCAP/5450 RS Columbia Asia
Pulomas tertanggal 20 Juli 2022, di beri tanda bukti T-8I;

Halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 85 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 12 Maret 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-8J;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama beserta Hasil Laboratorium RS Cibitung Medika oleh dr. Deden Djatnika, Sp.PD, di beri tanda bukti T-8K;
- Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 13220217029 RS Cibitung Medika tertanggal 26 Februari 2022, di beri tanda bukti T-8L;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 7 Februari 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-8M;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 31 Januari 2021 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Maxwadi Maas, Sp.PD, di beri tanda bukti T-8N;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. Invoice: 36901751 RS Puri Cinere tertanggal 27 Januari 2022, di beri tanda bukti T-8O;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 11 Januari 2022 di RS Hermina Kemayoran, di beri tanda bukti T-8P;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 816-4292107 atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 7 Januari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang RS Hermina Kemayoran oleh dr. Samuel Halim, Sp.PD, di beri tanda bukti T-8Q;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. IIP/102/1223/0002 RS Hermina Kemayoran tertanggal 29 Desember 2021, di beri tanda bukti T-8R;
- 9. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5785230 atas nama Iin Maylinda tertanggal 17 Maret 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-9A;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5785230 atas nama Iin Maylinda tertanggal 11 Maret 2022 beserta Ringkasan

Halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 86 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Alfred Mala Victor Siahaan, Sp.A, di beri tanda bukti T-9B;

- Foto copy Invoice No. FA/III-2022/RSCAP/4732 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 7 Maret 2022, di beri tanda bukti T-9C;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5785230 atas nama lin Maylinda tertanggal 4 Mei 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-9D;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5785230 atas nama lin Maylinda tertanggal 19 Maret 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Persadaan Bukit, Sp.A, di beri tanda bukti T-9E;

- Foto copy Kwitansi No. FA/IV-2022/RSCAP/5757 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 20 April 2022, di beri tanda bukti T-9F;

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-5785230 atas nama lin Maylinda tertanggal 06 Juni 2022 di RS Cibitung Medika, di beri tanda bukti T-9G;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-5785230 atas nama lin Maylinda beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Cibitung Medika oleh dr. Indra Cakra, Sp.A, di beri tanda bukti T-9H;

- Foto copy Kwitansi Pembayaran No. 13220508185 RS Cibitung Medika tertanggal 18 Mei 2022, di beri tanda bukti T-9I;

10. - Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 28 Juli 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-10A;

- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 20 Juli 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-10B;

- Foto copy Invoice No. FA/VII-2022/RSCAP/7410 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 15 Juli 2022, di beri tanda bukti T-10C;

Halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 87 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 7 Maret 2022 di RS Columbia Asia Pulomas, di beri tanda bukti T-10D;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 1 Maret 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Columbia Asia Pulomas oleh dr. Yoe Lita, Sp.PD, di beri tanda bukti T-10E;
- Foto copy Invoice No. FA/II-2022/RSCAP/4064 RS Columbia Asia Pulomas tertanggal 2 Februari 2022, di beri tanda bukti T-10F;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 17 Januari 2022 di RS Puri Cinere, di beri tanda bukti T-10G;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 6 Januari 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap RS Puri Cinere oleh dr. Jaka Panca Satriawan, Sp.PD, di beri tanda bukti T-10H;
- Foto copy Bukti Pembayaran No. Invoice: 36887446 RS Puri Cinere tertanggal 4 Januari 2022, di beri tanda bukti T-10I;
- Foto copy Formulir Klaim Nasabah Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 20 Juni 2022 di RS Permata Cibubur, di beri tanda bukti T-10J;
- Foto copy Formulir Klaim Kesehatan Nomor Polis 817-4832579 atas nama Ahmad Rojul tertanggal 6 Juni 2022 beserta Ringkasan Pasien Pulang RS Permata Cibubur oleh dr. Dasril Nizam, Sp.PD, di beri tanda bukti T-10K;
- Foto copy Kwitansi No. Reg. 2205230212 RS Permata Cibubur tertanggal 1 Juni 2022, di beri tanda bukti T-10L;
- 11. - Foto copy Bukti Transfer Kepada Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 27 Januari 2022, di beri tanda bukti T-11A;
- Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim Kepada Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 27 Januari 2022, di beri tanda bukti T-11B;
Halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel
Halaman 88 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. - Foto copy Bukti Transfer Kepada Fauziyyah Muzdalifah tertanggal 3 Mei 2021, di beri tanda bukti T-12A;
 - Foto copy Pemberitahuan Pembayaran Klaim Kepada Fauziyyah Muzdalifah tertanggal 3 Mei 2021, di beri tanda bukti T-12B;
13. - Foto copy Bukti Transfer Kepada Sindi Novitiani Gitari tertanggal 28 Oktober 2021 (CN 274636), di beri tanda bukti T-13A;
 - Foto copy Bukti Transfer Kepada Sindi Novitiani Gitari tertanggal 10 Mei 2022 (CN 274636), di beri tanda bukti T-13B;
14. - Foto copy Bukti Transfer Kepada Dewi Sartika tertanggal 6 Oktober 2021 (271949), di beri tanda bukti T-14A;
 - Foto copy Bukti Transfer Kepada Dewi Sartika tertanggal 2 Februari 2022 (276079), di beri tanda bukti T-14B;
15. Foto copy Bukti Transfer Kepada Baginda Reza Lubis tertanggal 16 November 2021, di beri tanda bukti T-15;
16. Foto copy Bukti Transfer Kepada M. Aditya Pratama tertanggal 28 Desember 2021, di beri tanda bukti T-16;
17. Foto copy Bukti Transfer Kepada Ahmad Rojul tertanggal 4 Maret 2022, di beri tanda bukti T-17;
18. Foto copy Bukti Transfer Kepada Komarudin tertanggal 16 Juni 2022, di beri tanda bukti T-18;
19. Foto copy E-Policy No. Polis 816-409441 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan 2 atas nama Rosio Gintung Wicaksono tertanggal 28 Oktober 2019, di beri tanda bukti T-19;
20. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4135892 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Baginda Reza Lubis tertanggal 18 November 2019, di beri tanda bukti T-20;
21. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4143193 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Ardiansyah tertanggal 10 Desember 2019, di beri tanda bukti T-21;

Halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 89 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4135942 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Fauziyyah Muzdalifah tertanggal 18 November 2019, di beri tanda bukti T-22;
23. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4137393 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Sindi Novitiani Gitari tertanggal 27 November 2019, di beri tanda bukti T-23;
24. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4142047 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Dewi Sartika tertanggal 29 November 2019, di beri tanda bukti T-24;
25. Foto copy E-Policy No. Polis 817-5757833 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Komarudin tertanggal 19 November 2019, di beri tanda bukti T-25;
26. Foto copy E-Policy No. Polis 816-4292107 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama M. Aditya Pratama tertanggal 11 September 2020, di beri tanda bukti T-26;
27. Foto copy E-Policy No. Polis 817-5785230 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Iin Maylinda tertanggal 25 November 2020, di beri tanda bukti T-27;
28. Foto copy E-Policy No. Polis 817-4832578 dan Surat Permintaan Asuransi Kesehatan atas nama Ahmad Rojul tertanggal 14 Oktober 2020, di beri tanda bukti T-28;
29. - Foto copy Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Gugatan Nomor 927/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, di beri tanda bukti T-29A;
- Foto copy Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Sel, di beri tanda bukti T-29B;
- Foto copy Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, di beri tanda bukti T-29C;

Halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 90 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Permohonan Banding Nomor 1127/PDT/2024/PT DKI, di beri tanda bukti T-29D;

Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya / fotocopynya dan telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Lenny Siagian

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sebagai claim analyst Axa Mandiri sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai claim analyst adalah melakukan analisa dan verifikasi terhadap dokumen klaim yang diajukan terhadap nasabah Axa Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi claim yang diajukan Para Penggugat yaitu diagnosa penyakit diare;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil laboratorium Para Penggugat, akan tetapi tidak ditemukan adanya penyebab dari diare tersebut, juga tidak diketemukan adanya parasite, amuba, amilasi yang biasanya menjadi penyebab dari diare tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan claim dan Klaim tersebut telah dibayarkan kepada Para Penggugat yaitu : untuk Penggugat I sebesar Rp83.400.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Penggugat II sebesar Rp93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Penggugat III sebesar Rp85.600.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Penggugat IV sebesar Rp97.400.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Penggugat V sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), Penggugat VI sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), Penggugat VII sebesar Rp63.400.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Penggugat VIII sebesar Rp48.200.000,00 (empat puluh

Halaman 91 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 91 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus ribu rupiah), Penggugat IX sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan Penggugat X sebesar Rp65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dokumen klaim yang diajukan oleh Para Penggugat dari Rumah sakit yang sering untuk dilakukan perawatan yaitu Rumah Sakit RS Columbia Asia Pulomas, kemudian dokter yang sering merawat yaitu dr.Yoelita Sppd, dan semua dokumen ada pada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat ada asuransi lain yaitu Asuransi Prudential dan Generali dan semuanya sudah dibayarkan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari dokumennya sudah ada keterangan bahwa penjaminan perawatan dilakukan oleh Asuransi Prudential dan Generali

- Bahwa saksi tidak pernah menerima klaim dari beberapa orang sekaligus dengan keluhan penyakit yang sama yaitu diare, dari Rumah Sakit yang sama dan menurut saksi baru kali ini terjadi;

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi bekerja sebagai claim analyst biasanya diare itu dirawat minimal 3 hari;

- Bahwa dari data yang saksi terima Para Penggugat minimal paling sedikit 3 (tiga) hari, dan ada yang hampir 10 (sepuluh) hari bahkan lebih;

- Bahwa saksi selama menganalisa Para Penggugat, ada kejanggalan sesuai dalam dokumen-dokumen klaim tersebut yaitu Pertama ditemukan rumah sakit yang sama, dokter yang merawat sama, perawatan sudah dijamin oleh asuransi, diagnose terhadap pasien sama yaitu diare, dan saksi melihat ada kejanggalan yang harus diperiksa dan perlu dipastikan sebenarnya perlu dirawat atau ada indikasi yang lain;

- Bahwa klaim dari Para Penggugat ditolak dan tidak dibayarkan oleh Axa Mandiri dengan alasan yang saksi sebutkan diatas berdasarkan ketentuannya didalam polis yang berlaku;

- Bahwa di kantor saksi ada 4 (empat) dokter yang membantu proses analisa klaim juga khususnya untuk klaim ini juga menjadi sorotan buat tim dokter saksi, jadi klaim yang diajukan oleh Para Penggugat selain masuk ke saksi di tinjau juga oleh tim dokter saksi;

Halaman 92 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 92 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi polis Para Penggugat sudah tidak aktif sejak akhir 2022 maka konsekwensinya klaim tidak bisa di proses;
- Bahwa manfaat asuransi Para Penggugat adalah santunan rawat inap;
- Bahwa manfaat santunan harian apabila tertanggung dirawat inap selama beberapa hari maka ada manfaat yang diberikan kepada tertanggung dan pemegang polis;
- Bahwa manfaat itu dihitung berdasarkan jumlah hari;
- Bahwa didalam polis tidak ada ketentuan yang menyatakan manfaat adanya rawat inap tidak dibayarkan kalau biaya rumah sakit sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain, namun ada pasal pengecualian yang tadi saksi sudah perlihatkan;
- Bahwa didalam perjanjian tidak disebutkan secara spesifik kasus-kasus sakitnya, tetapi hanya rawat inap saja, namun harus atas indikasi dan sehubungan dengan diagnosa yang dilakukan perawatan karena itu tertuang didalam pengecualiannya;
- Bahwa misalnya dia demam sampai 20 (dua puluh) hari, apakah di approve oleh bagian klaim, menurut saksi Pertama saksi akan mencari tahu dulu indikasi dia dirawat sampai dengan 20 (dua puluh) hari, apakah sesuai dengan diagnose pada umumnya karena saksi punya ketentuan untuk penyakit-penyakit tertentu berapa batasan lama rawat inap yang diajukan dan itu saksi lihat dari indikasinya, misalkan ada demam selama 20 (dua puluh) hari maka tim dokter akan turun untuk menganalisa tetapi yang dianalisa dokumennya serta dikonfirmasi ke Rumah Sakit juga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Para Pihak mengajukan kesimpulannya, hal mana materi kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

Halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 93 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan setelah tidak ada hal-hal lain yang diajukan oleh para pihak maka selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan keberatan atau eksepsi Gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Kanur / Tidak Jelas dan Tidak Berdasarkan Hukum / Eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PARA PENGGUGAT yang masing-masing mengikatkan diri dalam Polis Asuransi yang berbeda-beda yang tidak saling berkaitan dengan TERGUGAT, memiliki hubungan hukum yang berbeda pula satu dengan yang lainnya, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT yang menggabungkan serta mencampuradukkan 10 (sepuluh) Polis Asuransi tersebut ke dalam 1 (satu) Gugatan menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tidak tegas. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR / Pasal 142 ayat (1), Pasal 144, Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan tidak terang ataupun kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yang mana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 94 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak jelasnya obyek sengketa, yang mana sebagai contoh dalam gugatan tidak disebutkan batas-batas, luas, letak obyek sengketa atau tidak menyebutkan ketiganya;
- c. Petitum tidak jelas, yang mana petitum tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, adanya kontradiksi antara posita dengan petitum ;

Menimbang, bahwa dalam suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan (*Fundamentum Petendi atau Posita*) harus dikemukakan dengan jelas yaitu memuat alasan-alasan berdasarkan hukum (Ny.Retno Wulan Sutanto SH/Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal. 23);

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Prof. Abdulkadir Muhammad, SH mengemukakan 3 (tiga) hal yang penting dan perlu diperhatikan serta dimuat dalam suatu surat gugatan yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama atau *Identity of the parties*;
2. Dasar gugatan atau fundamentum petendi yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;
3. Tuntutan yang dimohonkan Pengugat agar diputuskan oleh hakim atau *petitum*;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis akan menguraikan secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam suatu surat gugatan sesuai yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yaitu:

- 1. Diturunkan atau dialamatkan kepada PN sesuai dengan Kompetensi Relatif**, karena jika surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan

Halaman 95 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 95 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



kompetensi relative maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Diberi tanggal, bahwa pencantuman tanggal tidak *imperative* dan bukan merupakan syarat formil surat gugatan serta kelalaian pencantuman tanggal tidak mengakibatkan surat gugatan cacat formil, namun demikian sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan;

3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasanya, tandatangan adalah sebagai syarat formil surat gugatan sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR / 142 ayat (1) RBg yang menyatakan : gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan *kompetensi relative*, dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);

4. Identitas Para Pihak, penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

5. Fundamentum Petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*), yang mempunyai unsure sebagai berikut : a). Dasar Hukum (*Rechtelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, b). Dasar Fakta (*Feitelijke grond*) memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi di antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

6. Petitum Gugatan, supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan

Halaman 96 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 96 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa untuk menentukan apakah hal seperti itu menyebabkan gugatan kabur kalau haknya mengadili itu berpegang kepada pandangan *judisial restraint* maka gugatan ini obscure, namun sekarang sudah berkembang *judicial extributing* / hakim itu harus mengakomodasi untuk tegaknya pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karena itu didalam praktek kalau suatu gugatan mengenai kerugian menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup dalil Perbuatan Melawan Hukum disitu dianggap sudah tercakup namun didalam pembuktian nanti Penggugat harus membuktikan satu-satu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum, melanggar hak, melanggar kewajiban hukum, melanggar kesusilaan, kemudian menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut ditimbulkan karena perbuatan tersebut, hal tersebut harus dibuktikan (pembuktian hak, pembuktian materiilnya, pembuktian pelanggaran hukum apa, pelanggaran kesusilaan apa) tetapi didalam dalil uraian, hal tersebut dapat diterima cukup menggunakan dalil Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan yang diajukan Penggugat, pada intinya adalah mengenai wanprestasi maka sepanjang uraian dalam dalil gugatan tersebut telah menggambarkan wanpprestasi dan telah dijelaskan juga mengenai obyek yang disengketakan maka oleh karena hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Selanjutnya surat gugatan Penggugat telah pula memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditanda tangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Penggugat tidak *obscuur libel*, dan berkaitan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat hal tersebut menurut Majelis merupakan materi eksepsi yang tidak berkaitan dengan syarat formal suatu

Halaman 97 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 97 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, akan tetapi eksepsi yang dimaksud lebih membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara yang mana memerlukan proses pembuktian baik melalui bukti surat ataupun saksi, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat wanprestasi atau ingkar janji karena Tergugat hingga saat ini tidak membayar klaim Para Penggugat terhadap penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap, total sebesar Rp 744.800.000,00 (*tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan dalil wanprestasi TIDAK TERPENUHI DAN TIDAK RELEVAN, dikarenakan TERGUGAT belum pernah menolak klaim yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, melainkan saat ini TERGUGAT masih dalam proses melakukan investigasi terhadap klaim-klaim yang diajukan berulang dengan penyakit dan rumah sakit yang cenderung sama, polis-polis PARA PENGGUGAT saat ini statusnya sudah tidak aktif seluruhnya dan DIKARENAKAN TERGUGAT SUDAH MEMBAYARKAN KLAIM-KLAIM SEBELUMNYA YANG JUMLAHNYA BESAR MELEBIHI JUMLAH PREMI YANG DITERIMA DARI MASING-MASING POLIS PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat karena hingga saat ini tidak membayar klaim Para Penggugat terhadap penggantian biaya harian kamar rawat inap dan biaya pengganti transportasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan

Halaman 98 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 98 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-29 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini dengan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian putusan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dianggap tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Para Penggugat dan Tergugat ajukan didapatkan fakta bahwa memang benar Para Pengugat terikat perjanjian sebagai Pemegang Polis asuransi sebagai berikut :

1. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 409 4412 atas nama ROSIO GINTUNG WICAKSONO / Penggugat I;
2. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 5892 atas nama BAGINDA REZA LUBIS / Penggugat II;
3. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 414 3193 atas nama ARDIANSYAH / Penggugat III;
4. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 5942 atas nama FAUZIYYAH MUZDALIFAH / Penggugat IV;
5. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 413 7393 atas nama SINDI NIVITIANI GITARI / Penggugat V;
6. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 414 2047 atas nama DEWI SARTIKA;
7. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 575 7833 atas nama KOMARUDIN / Penggugat VI;
8. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 816 429 2107 atas nama M. ADITYA PRATAMA / Penggugat VII;
9. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 578 5230 atas nama IIN MAYLINDA / Penggugat IX;
10. Polis Asuransi AXA Mandiri No. 817 483 2579 atas nama AHMAD ROJUL / Penggugat X;

Halaman 99 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 99 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, sehingga telah ternyata bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian seperti yang termuat dalam Polis tersebut diatas (*vide bukti P.I-X-1 dan T-19 s/d T-28*);

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH perdata.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan

Halaman 100 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 100 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);

Halaman 101 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 101 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerdara dan 1243 KUHPerdara dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 KUHPerdara mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang berupa polis asuransi tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan klaim atas polis asuransi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta ternyata Polis Para Penggugat sudah kadaluarsa (*vide bukti P.I-X-1 dan T-19 s/d T-28*), dimana jika polis asuransi yang kadaluarsa adalah polis yang menjadi tidak aktif karena pembayaran premi tidak dilakukan tepat waktu atau dalam masa tenggang, sehingga jika terjadi kadaluarsa, maka akan mengakibatkan beberapa hal yaitu: Perlindungan kesehatan berhenti, tidak dapat mengajukan klaim, Pelayanan tanpa uang tunai di rumah sakit jaringan ditolak dan Perlindungan untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya atau tambahan perlindungan (seperti penyakit kritis) akan terputus;

Halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 102 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Tergugat juga telah melakukan pembayaran terhadap polis Para Penggugat sebagaimana bukti kuitansi-kuitansi dari Tergugat terhadap Para Penggugat sesuai pula keterangan saksi Lenny Siagian;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat sebelumnya telah membayarkan manfaat asuransi kepada Para Penggugat jauh lebih banyak dari premi yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, Total Nilai Pertanggungan yang telah dibayarkan oleh Tergugat atas klaim Para Penggugat sebesar Rp803.600.000,00 (delapan ratus tiga juta enam ratus ribu Rupiah) vide bukti kuitansi-kuitansi dari Tergugat serta keterangan Saksi Lenny siagian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan terdapat 70 (tujuh puluh) klaim dengan seluruhnya penyakit diare artinya rata-rata masing-masing PENGGUGAT dirawat 7 (tujuh) kali dengan durasi yang panjang dengan klaim penyakit berupa diare, sebagai berikut:

1. Total lama perawatan 10 (sepuluh) PENGGUGAT di atas untuk penyakit semudah DIARE adalah selama 536 (LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM) HARI ATAU 18 (DELAPAN BELAS) BULAN ATAU 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN HANYA UNTUK DIRAWAT PENYAKIT DIARE.
2. Artinya, rata-rata masing-masing PENGGUGAT DIRAWAT SELAMA 53 (LIMA PULUH TIGA HARI) HARI ATAU 2 (DUA) BULAN di rumah sakit HANYA UNTUK PENYAKIT DIARE.
3. PARA PENGGUGAT paling sering dirawat di RS Columbia Asia Pulomas (total 34 kali kunjungan), RS Cibitung Medika (total 13 kali kunjungan), dan RS Puri Cinere (total 13 kali kunjungan), dengan demikian terlihat jelas bahwasannya RS Columbia Asia Pulomas paling sering dikunjungi oleh PARA PENGGUGAT yang mana hal tersebut tidaklah lazim dan sangat mencurigakan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat sejatinya mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap pengajuan klaim oleh Para Penggugat karena hal tersebut tidak lazim dan sangat mencurigakan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Ketentuan Polis perihal

Halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 103 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Klaim, Dokumentasi dan Pemberitahuan yang mengatur perihal pengajuan klaim, diatur bahwa:

2. Pengajuan Klaim

2.1 Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis Berhalangan, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat Berhalangan, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.

2.3 Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung keluar dari Rumah Sakit atau tanggal tagihan, mana yang paling akhir. Penanggung memiliki hak untuk meminta informasi tambahan untuk melakukan proses administrasi klaim. Apabila dokumen-dokumen klaim tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran klaim atas Polis ini.

2.5 Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. **Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam Ayat 3.1 dan Ayat 3.2 Pasal ini diterima dengan lengkap** oleh Penanggung.

3. Dokumentasi Klaim

3.1 Dokumen pengajuan klaim manfaat penggantian biaya harian kamar Rawat Inap Rumah Sakit, manfaat penggantian biaya harian kamar Unit Perawatan Intensif, manfaat penggantian biaya Bedah dan manfaat penggantian biaya transportasi ke Rumah Sakit, maka Pemegang Polis wajib melampirkan dokumen-

Halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 104 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



dokumen sebagai berikut :

11. *Formulir klaim yang telah dilengkapi;*
 12. *Kuitansi/bukti pembayaran asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan selama Perawatan Rawat Inap dan memberikan keterangan lebih lanjut tentang alasan memberikan kuitansi dalam bentuk fotokopi;*
 13. *Perincian nama dan harga obat-obatan yang diberikan selama Perawatan Rawat Inap, nama dan harga alat-alat medis yang dipakai selama Perawatan serta nama dan harga pemeriksaan kesehatan (laboratorium, X-ray dan lain-lain) selama Perawatan Rawat Inap (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);*
 14. *Hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostic yang dilakukan selama Perawatan Rawat Inap (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);*
 15. *Surat Keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rawat Inap dari dokter yang merawat (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);*
 16. *Surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.*
- 3.4 *Sehubungan dengan Dokumentasi Klaim sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3.1 dan Ayat 3.2 Pasal ini diatas, **Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Pemegang Polis atau Tertanggung** atau Termaalahat dan atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi*
- 3.5 ***Penanggung setiap saat berhak untuk melakukan investigasi** pada saat proses penyelesaian klaim **termasuk tidak terbatas untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada Dokter, Rumah Sakit, dan/atau laboratorium** yang ditunjuk oleh Penanggung serta mendapatkan informasi dari sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai diri*

Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 105 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Tertanggung.

Sehingga apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam polis tersebut Tergugat dapat menolak pengajuan klaim tersebut diatas, namun selama persidangan dan Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Tergugat menolak untuk membayar sesuai dengan klaim Para Penggugat dalam posisinya;

Menimbang bahwa dalam konteks asuransi dikenal istilah *moral hazard* yang maknanya adalah dalam asuransi adalah perilaku tidak jujur, kelalaian, atau kecerobohan tertanggung yang meningkat setelah memiliki asuransi, karena merasa risikonya ditanggung perusahaan asuransi. Ini meningkatkan frekuensi atau keparahan kerugian, seperti sengaja merusak barang atau menggunakan layanan kesehatan berlebihan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sesuai dengan keterangan saksi Lenny Siagian, maka majelis berpendapat bahwa klaim yang diajukan oleh Para Tergugat berkali-kali atas hal sama menunjukan bahwa ada motif untuk menggunakan layanan kesehatan yang berlebihan untuk mendapatkan layanan asuransi karena risiko Para Penggugat tersebut ditanggung oleh Perusahaan asuransi, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bahwa oleh ternyata Polis Para Penggugat telah kadaluarsa dan Tergugat juga telah membayarkan polis Para Penggugat sebelumnya dengan klaim yang hampir sama dengan pengajuan klaim dalam perkara ini, serta ternyata dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terdapat bukti bahwa ternyata Tergugat telah nyata-nyata menolak klaim dari Para Penggugat sesuai dengan keterangan saksi Lenny Siagian, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga oleh karena tidak terbukti

Halaman 106 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 106 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan wanprestasi, maka gugatan Penggugat pada poin 3 dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan oleh karena gugatan pokok dinyatakan ditolak maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hakim Abdul Affandi telah berpendapat berbeda dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, adanya permasalahan hukum, apakah asas *Concursus Litis* telah dilanggar dalam perkara *a quo*, karena terdapat beberapa pertanyaan hukum sebagaimana berikut:

1. Apakah ada hubungan yang cukup erat dalam perkara *a quo*?
2. Apakah penggabungan akan mengaburkan pembuktian?
3. Apakah penggabungan akan merugikan salah satu pihak?
4. Apakah posita dan petitum masih bersesuaian?

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) penggugat masing-masing sebagai pemegang polis yang berbeda yang peristiwa hukum lahir dari perjanjian masing-masing polis berdiri sendiri dan tidak ada saling keterkaitan antara subjek dan objek hukumnya, sehingga dinilai tidak ada hubungan yang cukup erat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Polis Asuransi Para Penggugat merupakan perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri dan menimbulkan hubungan hukum yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya, maka penggabungan yang tidak adanya hubungan yang cukup erat dapat berakibat hukum kepada mengaburkan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bilamana penggabungan yang tidak adanya hubungan yang cukup erat dapat berakibat hukum kepada mengaburkan pembuktian dalam perkara *a quo*, hal demikian karena setiap perjanjian memiliki peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Bahwa jika semuanya digabung berpotensi menimbulkan ketidakadilan pembuktian, yaitu pembuktian menjadi kabur dan tidak fokus spesifik kepada peristiwa hukum tertentu, karena setiap perjanjian memiliki objek, waktu, syarat, pihak dan wanprestasi yang berbeda-beda. Bilamana semuanya digabung

Halaman 107 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 107 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kepada bukti yang bercampur, relevansi bukti menjadi kabur dan sulit menentukan hubungan kausal sehingga Tergugat kesulitan menangkis/membantah bukti yang tidak relevan. Sehingga penggabungan gugatan demikian aka merugikan salah satu pihak, bisa kemungkinan Penggugat dan khususnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara *a quo*, dapat berakibat hukum kepada ketidakadilan kepada Tergugat untuk membantah peristiwa hukum atau membuktikan dalik bantahannya atas ketidak kausalitas antara posita/duduk perkara dengan petitum diantara perjanjian yang berdiri sendiri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa "Penggabungan beberapa gugatan hanya diperbolehkan apabila terdapat hubungan hukum yang erat (*concursum litis*). Dalam perkara *a quo*, masing-masing perjanjian berdiri sendiri, tidak saling berkaitan, dan tidak berasal dari satu rangkaian peristiwa hukum yang sama dan bersesuaian. Oleh karena itu, penggabungan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang bahwa oleh karena ada salah satu Hakim Anggota yang *dissenting opinion*, maka sesuai ketentuan dimana *dissenting opinion* diatur di dalam Pasal 14 [UU Kekuasaan Kehakiman](#) yang menyatakan bahwa:

1. *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.*
2. *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
3. ***Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.***

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) namun demi terciptanya rasa keadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 108 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 108 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Edwin Basoeeki, S.H., M.H. dan Abdul Affandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tanggal 8 Agustus 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Marfuatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Richard Edwin Basoeeki, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 109 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 109 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Affandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marfuatun, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp122.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp56.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp348.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 110 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel

Halaman 110 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 813/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel